LICENCE 1 · DROIT

Méthodologie juridique

Dissertation, cas pratique, commentaire d'arrêt et commentaire de texte

Conception, rédaction et direction pédagogique : Éditions Lisân

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 25 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction générale 3

La méthodologie juridique : les quatre exercices 3

Atelier 1 : les réflexes du juriste 3

Chapitre 1 · La dissertation juridique 6

La dissertation juridique 6

Au brouillon : « La loi est-elle une source exclusive du droit ? » 8

Sujet : la loi et le règlement 9

Dissertation rédigée 10

Atelier 2 : la dissertation pas à pas 11

Chapitre 2 · Le cas pratique 14

Le cas pratique : la méthode 14

Le cas pratique : exemples rédigés 17

Exercice corrigé : Émile, Émilie et l'enfant de Showman 20

Atelier 3 : le cas pratique en entier 21

Chapitre 3 · Le commentaire d'arrêt (fiche d'arrêt) 24

La fiche de décision 24

Le commentaire de décision 29

Exercice corrigé : la fiche de l'arrêt du 16 décembre 1975 30

Atelier 4 : la fiche d'arrêt sans peur 32

Chapitre 4 · Le commentaire de texte 35

Le commentaire de texte 35

Travaux dirigés 38

TD 1 : les sources, le droit objectif, la coutume ; droit et religion 38

TD 2 : la Constitution, la loi, arrêt et arrêté ; loi et règlement 40

TD 3 : les caractères de la règle de droit ; coutume, juge et doctrine 41

TD 4 : droit public et droit privé ; le cas de M. ATEBA 42

TD 5 : conflit de lois, « dispose » et « stipule » ; le juge et la jurisprudence 43

TD 6 : règle impérative ou supplétive ; la citation de Portalis 44

TD 7 : droit, morale et religion ; les personnes morales 45

TD 8 : les arguments a pari, a fortiori, a contrario ; les droits extrapatrimoniaux 46

TD 9 : actes et faits juridiques ; les situations de M. YACOUBA 47

Lexique 49

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction générale

La méthodologie juridique : les quatre exercices

La **méthodologie juridique** désigne l'ensemble des techniques qui permettent de **rechercher, comprendre, interpréter et appliquer** les règles de droit, comme dans le cas pratique et le commentaire d'arrêt. Elle permet aussi de présenter une **démonstration juridique** claire, rigoureuse et structurée, comme dans la dissertation et le commentaire de texte.

Elle suppose de maîtriser le **lexique juridique** : chaque science a son vocabulaire et ses règles propres. Les méthodes varient d'un auteur à l'autre ; le cours propose une orientation de base, sous forme d'esquisses, pour les quatre exercices pratiqués en faculté de droit.

Exercice	Ce que l'on attend	Démarche
La dissertation juridique	Une démonstration ordonnée sur un sujet théorique	Analyse du sujet, problématique, plan en deux parties
Le cas pratique	La résolution des problèmes de droit posés par des faits	Faits, qualification, problème, règle, application, solution
Le commentaire d'arrêt	L'explication et l'appréciation d'une décision de justice	Fiche d'arrêt, puis commentaire en deux parties
Le commentaire de texte	L'explication et la discussion d'un texte doctrinal ou juridique	Analyse du texte, problématique, plan en deux parties

POURQUOI UNE MÉTHODE

La réussite en droit ne dépend pas seulement de la mémorisation des cours. Elle suppose une méthode pour **comprendre** une situation juridique, **identifier** les règles applicables, **construire** un raisonnement et **présenter** une réponse claire et argumentée.

Atelier 1 : les réflexes du juriste

Trois réflexes servent dans tous les exercices de méthodologie : **qualifier** les faits, **trier** ce qui compte et **raisonner** dans l'ordre (règle, faits, solution). Fais chaque exercice au brouillon avant d'ouvrir le corrigé.

Exercice 1 : qualifier les faits

Donne la **qualification juridique** de chaque situation : nomme-la en termes juridiques.

1. Awa achète une miche de pain à la boutique du quartier.
2. Yao prête 500 000 FCFA à son cousin, qui promet de les lui rendre dans six mois.
3. Fatou, 15 ans, vend son téléphone portable sans l'accord de ses parents.
4. Un magazine publie la photo d'une chanteuse prise à son insu dans sa maison.
5. M. Kouassi est parti de son domicile il y a trois ans ; depuis, personne n'a de ses nouvelles.
6. Un enfant naît vivant deux mois après la mort de son père.
7. Koné et Adjoua s'unissent devant l'officier de l'état civil de Cocody.

8. Un chauffeur de gbaka renverse un piéton sur un passage protégé.

CORRIGÉ

Situation	Qualification juridique
1. Le pain	Un **contrat de vente** : Awa est l'acheteuse, le boutiquier le vendeur.
2. Le prêt	Un **prêt d'argent** (prêt de consommation) : Yao est le prêteur, son cousin l'emprunteur, tenu de restituer la même somme.
3. Le téléphone	Un acte juridique passé par un **mineur non émancipé**, frappé d'une **incapacité d'exercice** : la vente est annulable (articles 1124 et 1125 du Code civil).
4. La photo	Une **atteinte au droit à l'image et à la vie privée**, droits de la personnalité.
5. M. Kouassi	Une situation d'**absence** : il a cessé de paraître sans donner de nouvelles, son existence est incertaine (article 1er de la loi n° 2022-885).
6. L'enfant	Un **enfant conçu** au jour du décès : la règle *infans conceptus* lui permet de recueillir les droits nés avant sa naissance, s'il naît vivant.
7. Le mariage	Un **mariage**, acte juridique solennel célébré par l'officier de l'état civil.
8. Le piéton	Un **accident de la circulation** : fait juridique qui engage la responsabilité civile du conducteur ; il peut aussi constituer une infraction de **blessures involontaires**.

Exercice 2 : trier les faits

Lis l'énoncé, puis sépare les **faits utiles** des **faits de décor**.

> *Par une belle soirée d'harmattan, Ibrahim, 17 ans, élève brillant en classe de terminale et grand amateur de football, se rend au marché d'Adjamé avec son meilleur ami. Séduit par une moto rouge flambant neuve, il l'achète 900 000 FCFA à crédit, sans en parler à ses parents. Il verse une avance de 100 000 FCFA, économisée sur son argent de poche. Furieux, son père veut faire annuler la vente.*

CORRIGÉ

Faits utiles	Pourquoi
Ibrahim a **17 ans**	Il est mineur : c'est la clé de la qualification (incapacité d'exercice).
Il **achète** une moto **900 000 FCFA à crédit**	C'est l'acte juridique en cause ; son importance montre qu'il ne s'agit pas d'un acte de la vie courante.
Sans l'accord de ses parents	Ses représentants légaux n'ont pas consenti à l'acte.
Il verse une **avance de 100 000 FCFA**	Elle commande les restitutions si la vente est annulée.
Son **père veut annuler** la vente	C'est la question posée par la personne qui consulte.

Faits de décor : la soirée d'harmattan, la classe de terminale, le football, le meilleur ami, la couleur de la moto. Ils rendent l'histoire vivante mais ne changent rien à la solution.

Exercice 3 : remettre le raisonnement dans l'ordre

Les phrases suivantes forment un raisonnement complet, mais elles sont mélangées. Remets-les dans l'ordre : **problème, règle, application, solution**.

1. En l'espèce, Ibrahim a 17 ans et a acheté seul, sans l'accord de ses parents, une moto de 900 000 FCFA à crédit.
2. Par conséquent, la vente est annulable à la demande d'Ibrahim, représenté par son père ; le vendeur ne peut pas, lui, invoquer l'incapacité.
3. Un mineur peut-il obtenir l'annulation d'une vente qu'il a conclue seul ?
4. En droit, les mineurs sont incapables de contracter (article 1124 du Code civil) ; seul l'incapable peut attaquer son engagement pour cause d'incapacité, les personnes capables qui ont contracté avec lui ne le peuvent pas (article 1125).

CORRIGÉ

L'ordre est **3, 4, 1, 2** : le **problème** (3), la **règle** introduite par « En droit » (4), l'**application** introduite par « En l'espèce » (1), puis la **solution** introduite par « Par conséquent » (2).

LE MOYEN DE S'EN SOUVENIR

Les mots d'articulation sont des panneaux : « En droit » annonce la règle, « En l'espèce » les faits, « Par conséquent » la solution. Si une phrase ne commence par aucun d'eux, demande-toi quelle fonction elle remplit.

Chapitre 1 · La dissertation juridique

La dissertation juridique

Définition

La **dissertation juridique** est un exercice de **réflexion et de démonstration**. Le mot vient du latin *disserere* : exposer des raisonnements, des idées liés les uns aux autres. Elle se distingue de la dissertation de français ou de philosophie par sa **consistance**, un discours ordonné et cohérent sur un problème envisagé dans sa dimension juridique, et par sa **forme**, un plan binaire (en deux parties).

Exigence	Ce qu'elle signifie
L'exhaustivité	Tous les aspects importants du sujet doivent être abordés.
La rigueur	Éviter deux écueils : le **hors-sujet** et la **non-correspondance** des développements au problème juridique, à la réponse donnée et aux intitulés du plan.

La dissertation vérifie la capacité de l'étudiant à **comprendre** un sujet, **mobiliser** ses connaissances, **problématiser**, **organiser** ses idées et **construire** une démonstration.

Au brouillon

1. **Analyser le sujet.** Lire et relire l'énoncé, puis **définir chaque terme**. Pour « La loi est-elle une source exclusive du droit ? », on définit la loi, la *source*, le *droit* et *exclusive*. Ensuite, **délimiter** le sujet : en faire le tour complet, puis ne retenir que les aspects pertinents.
2. **Dégager la problématique.** Elle transforme le sujet en une véritable **question juridique**, de préférence sous forme interrogative. Elle doit appeler un débat, tout en permettant une réponse concise.
3. **Faire l'inventaire des connaissances.** Rassembler tout ce que l'on sait sur le sujet (cours, lectures, recherches en bibliothèque, documents fournis), puis trier pour ne garder que ce qui sert le problème posé.
4. **Formuler le plan.** Il peut être trouvé avant ou après la problématique : c'est un travail de brouillon, au choix de l'étudiant. Mais le plan doit toujours **répondre au problème posé**. Le plan classique comporte **deux parties**, divisées chacune en **deux sous-parties**.

AVEC UNE DOCUMENTATION

Quand le sujet est accompagné de documents, chacun doit nourrir un argument précis du plan : on le cite et on l'exploite, on ne le recopie pas.

Sur la copie : l'introduction

La rédaction s'inspire du travail de brouillon. Elle comporte trois parties : l'**introduction**, le **développement** et la **conclusion**. L'introduction comprend six éléments :

Élément	Contenu
1. L'accroche	Une entrée en matière en lien direct avec le sujet : une **citation** entre guillemets (expression ou pensée d'un auteur, adage juridique connu) ou une **disposition d'un texte juridique**. Les références littéraires ou historiques sont admises si elles ont un lien avec le sujet. À proscrire : « De tout temps… », « Depuis que le monde est monde… ».
2. Les définitions	Une définition d'ensemble et contextuelle des mots clés, telle qu'établie au brouillon.
3. La délimitation	La circonscription du sujet. Elle peut varier d'un étudiant à l'autre, mais certains sujets imposent une feuille de route : ne pas la suivre, c'est être hors sujet.
4. L'intérêt du sujet	**Intérêt théorique** : l'actualité du droit sur le sujet, un débat doctrinal, une conférence ou un colloque. **Intérêt pratique** : un fait marquant, un cas connu d'application réussie ou ratée d'une constitution ou d'une loi, une jurisprudence.
5. La problématique	La question qui exprime le débat, posée sous forme interrogative.
6. L'annonce du plan	Elle justifie le plan : elle annonce les deux parties (I et II) comme la réponse au problème posé, de façon élégante.

Le développement

Chaque partie comporte une **idée principale**, des **explications**, des **arguments juridiques**, des **illustrations** et une **transition**. Un court chapeau sous chaque partie annonce ses deux sous-parties.

PAS DE PARAGRAPHE DESCRIPTIF

Un paragraphe qui se contente de décrire ou de réciter n'apporte rien : chaque paragraphe doit faire avancer la démonstration.

PAS DE PLAN DIALECTIQUE

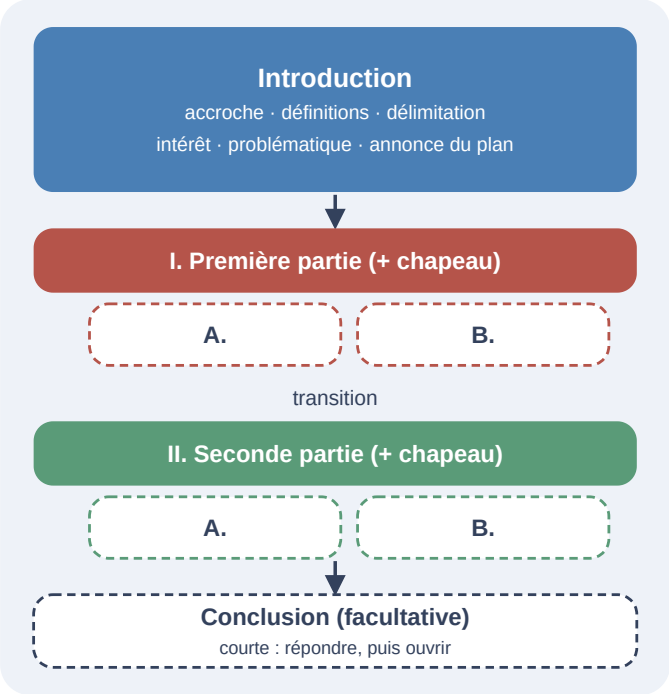
La dissertation juridique ne suit **pas** le plan dialectique « thèse, antithèse, synthèse » des dissertations de philosophie. On ne défend pas une thèse pour la réfuter ensuite : on construit une **démonstration en deux parties**, chacune appuyée sur des règles, des décisions et des arguments juridiques.

La conclusion

La conclusion **répond à la problématique**. Elle est **courte** : ce n'est pas le lieu d'un bilan ni d'une reprise des grands axes, mais plutôt d'une **ouverture** du sujet traité.

UNE CONCLUSION FACULTATIVE

Contrairement à l'introduction et au développement, qui sont obligatoires, la conclusion est **facultative** dans une dissertation juridique.



Le plan d'une dissertation juridique

Au brouillon : « La loi est-elle une source exclusive du droit ? »

Application de la phase de brouillon à un sujet du cours : définitions, problématique, inventaire des connaissances et plan.

Sujet : « La loi est-elle une source exclusive du droit ? »

Les définitions

Terme	Définition retenue
Loi	Au sens formel, l'acte voté par le Parlement ; au sens matériel, toute règle écrite, générale et impersonnelle.
Source	L'origine d'une règle de droit, ce qui lui donne naissance et force obligatoire.
Droit	Le droit objectif : l'ensemble des règles qui régissent la vie en société, sanctionnées par l'autorité publique.
Exclusive	Qui exclut toute autre : unique, seule.

Problématique : la loi est-elle la seule origine des règles de droit, ou partage-t-elle ce rôle avec d'autres sources ?

L'inventaire des connaissances

- La place de la loi dans un système de droit écrit, d'inspiration romano-germanique, comme celui de la Côte d'Ivoire.
- Les normes écrites supérieures à la loi : la Constitution et les traités régulièrement ratifiés, dont le traité OHADA et ses Actes uniformes.
- Les règlements : règlements autonomes (article 103 de la Constitution) et décrets d'application.

- La coutume : *secundum legem* (à laquelle la loi renvoie), *praeter legem* (qui comble un vide) et *contra legem* (contraire à la loi).
- La jurisprudence : le juge doit statuer même en cas de silence de la loi (article 4 du Code civil), sans pouvoir rendre d'arrêt de règlement (article 5).
- La doctrine, autorité qui inspire le législateur et le juge.

Le plan proposé

- **I. La loi, une source prépondérante du droit** — A. Une source privilégiée par le système de droit écrit ; B. Une source à laquelle d'autres règles sont subordonnées (décrets d'application, coutume *secundum legem*).
- **II. La loi, une source concurrencée** — A. Par d'autres normes écrites : Constitution, traités, règlements autonomes ; B. Par des sources non écrites : la coutume et la jurisprudence.

Sujet : la loi et le règlement

Sujet : « La hiérarchisation entre la loi et le règlement », à traiter à l'aide de la documentation suivante.

> ***Constitution de 2016***, *art. 101 nouveau : « La loi fixe les règles concernant… » ; art. 103, al. 1 : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire. »*

> ***S. Druffin-Brica et L.-C. Henry***, *Introduction générale au droit, 2009 : avant 1958, le pouvoir réglementaire était soumis à la loi ; la Constitution de 1958 a énuméré limitativement les matières législatives, faisant de la compétence réglementaire la règle. « La loi et le règlement autonome se retrouvent au même niveau, mais dans des domaines différents. Seuls les décrets d'application restent subordonnés à la loi. »*

Terme	Définition
Loi	Acte voté par le Parlement dans les matières de l'article 101
Règlement	Acte général édicté par l'exécutif : décrets, arrêtés
Règlement autonome	Pris directement sur le fondement de la Constitution (art. 103)
Décret d'application	Pris pour exécuter une loi
Hiérarchisation	Rapport de supériorité et de subordination entre normes

Problématique : la délimitation constitutionnelle des domaines de la loi et du règlement a-t-elle mis fin à la supériorité de la loi sur le règlement ?

- **I. Une hiérarchie traditionnelle bouleversée par la délimitation des domaines** — A. La primauté originelle de la loi ; B. L'émergence d'un pouvoir réglementaire autonome.
- **II. Une hiérarchie maintenue et garantie par la Constitution** — A. La subordination persistante des règlements d'application ; B. Une répartition protégée par le juge constitutionnel.

LE PLAN RETENU EN CLASSE

Problématique : la loi a-t-elle toujours été supérieure au règlement ? **I. La supériorité classique de la loi sur le règlement** : A. Le domaine illimité de la loi ; B. La soumission du règlement à la loi. **II. Le bouleversement de la supériorité classique** : A. L'égalité entre la loi et le règlement autonome ; B. Le domaine illimité du règlement.

Dissertation rédigée

Introduction

« La loi est l'expression de la volonté générale. » En posant ce principe, l'article 6 de la Déclaration de 1789 a placé la loi au sommet de l'ordre juridique, juste après la Constitution. La **loi** est l'acte voté par le Parlement ; le **règlement**, l'acte général édicté par l'exécutif ; la **hiérarchisation**, le rapport de supériorité qui oblige la norme inférieure à respecter la norme supérieure.

Longtemps, le règlement fut soumis à la loi. La Constitution française de 1958 a rompu avec cette tradition en énumérant les matières législatives. La Côte d'Ivoire a repris ce modèle : la loi fixe les règles dans les matières de l'article 101, et tout le reste relève du règlement (art. 103). Dès lors, **la délimitation constitutionnelle des domaines a-t-elle mis fin à la supériorité de la loi sur le règlement ?** La répartition des matières a bouleversé la hiérarchie traditionnelle (I), mais une hiérarchie demeure, encadrée par la Constitution (II).

I. Une hiérarchie traditionnelle bouleversée

A. La primauté originelle de la loi. Votée par les représentants de la nation, la loi avait un domaine illimité ; le règlement n'était qu'un pouvoir d'exécution, qui devait lui être conforme. Un règlement contraire à la loi était illégal et pouvait être annulé.

B. L'émergence d'un pouvoir réglementaire autonome. L'article 101 énumère les matières législatives ; l'article 103 attribue tout le reste au règlement. La compétence du législateur devient une compétence d'attribution, celle de l'exécutif une compétence de principe. Le règlement autonome, pris directement sur le fondement de la Constitution, se trouve au même niveau que la loi, dans un domaine différent : le rapport n'est plus hiérarchique mais de **compétence**.

II. Une hiérarchie maintenue et garantie

A. La subordination des règlements d'application. Les décrets d'application doivent être conformes à la loi. Dans les matières où la loi fixe seulement les principes fondamentaux, le règlement intervient sous la loi. Le Conseil d'État annule les règlements illégaux, et les ordonnances (art. 106) n'acquièrent valeur législative que par la ratification du Parlement.

B. Une répartition protégée par le juge. Les propositions de loi hors du domaine législatif sont irrecevables, et le Conseil constitutionnel tranche en cas de contestation (art. 108). L'article 103 permet de modifier par décret, après avis du Conseil constitutionnel, les textes législatifs intervenus en matière réglementaire. Loi et règlement restent soumis à la Constitution et aux traités.

Conclusion

La délimitation des domaines n'a pas supprimé la hiérarchie : elle l'a transformée. Entre la loi et le règlement autonome, le rapport est de compétence ; entre la loi et le décret d'application, il reste

hiérarchique. Cette évolution traduit le renforcement de l'exécutif et invite à s'interroger sur la place des normes communautaires, comme les Actes uniformes de l'OHADA, qui s'imposent à la loi comme au règlement.

Atelier 2 : la dissertation pas à pas

La dissertation fait peur parce qu'on veut tout écrire d'un coup. Ici, on la découpe en étapes courtes : définir, problématiser, construire le plan, puis rédiger l'introduction.

Exercice 4 : choisir une bonne accroche

Pour le sujet « La loi est-elle une source exclusive du droit ? », classe ces accroches de la meilleure à la moins bonne et justifie.

1. « De tout temps, les hommes ont eu besoin de règles. »
2. « La loi est l'expression de la volonté générale » (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789).
3. « Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi » (article 4 du Code civil).
4. « Le football est la chose la plus importante parmi les choses sans importance. »

CORRIGÉ

3, puis 2, puis 1 et 4. L'accroche 3 est la meilleure : c'est une disposition d'un texte juridique, et elle pose déjà le débat, puisque le juge doit statuer même quand la loi se tait, donc la loi ne suffit pas. L'accroche 2, citation célèbre, est en lien direct avec la loi, mais elle n'annonce pas le débat sur les autres sources. L'accroche 1 est à proscrire (« De tout temps… »). L'accroche 4 n'a aucun lien avec le sujet.

Exercice 5 : définir, délimiter, problématiser

Sujet : « **La coutume est-elle encore une source du droit en Côte d'Ivoire ?** » Définis les termes clés, délimite le sujet, puis formule la problématique.

CORRIGÉ

Terme	Définition
Coutume	Règle non écrite née d'un usage ancien, constant et général (élément matériel), que le groupe considère comme obligatoire (élément psychologique).
Encore	Le mot invite à comparer hier et aujourd'hui : la coutume, autrefois dominante, a-t-elle survécu à la codification ?
Source du droit	Origine d'une règle de droit qui lui donne force obligatoire.
En Côte d'Ivoire	Le sujet est limité au droit ivoirien ; le droit comparé ne vient qu'en illustration.

Délimitation : le droit positif ivoirien depuis l'indépendance, en particulier les réformes de 1964 en droit de la famille et le droit foncier rural.

Problématique : la codification a-t-elle fait disparaître la coutume, ou celle-ci conserve-t-elle une place parmi les sources du droit ivoirien ?

Exercice 6 : construire le plan

Sur le même sujet, propose un plan en deux parties et deux sous-parties qui réponde à la problématique.

CORRIGÉ

- **I. Une source largement écartée par la loi écrite** — A. La substitution de la loi à la coutume en droit de la famille, depuis les réformes de 1964 ; B. La primauté de la loi écrite dans un système de droit codifié.
- **II. Une source qui subsiste** — A. La reconnaissance des droits coutumiers sur la terre (loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural) ; B. Les usages, notamment commerciaux, auxquels la loi renvoie ou qui comblent ses silences.

VÉRIFIER SON PLAN

Lis les quatre titres à la suite : ils doivent former une réponse à la problématique. Ici : la coutume est largement écartée (I), mais elle subsiste dans des domaines précis (II).

Exercice 7 : rédiger une introduction complète

Rédige l'introduction du sujet « La loi est-elle une source exclusive du droit ? » en suivant les six éléments du cours : accroche, définitions, délimitation, intérêt, problématique, annonce du plan.

CORRIGÉ

> **Accroche.** *« Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. » En imposant au juge de statuer même lorsque la loi se tait, l'article 4 du Code civil reconnaît implicitement que la loi ne peut tout prévoir.*

> **Définitions.** *La* **loi**, *au sens formel, est l'acte voté par le Parlement ; au sens matériel, elle désigne toute règle écrite, générale et impersonnelle. Une* **source du droit** *est l'origine d'une règle qui lui donne force obligatoire. Le* ***droit*** *s'entend ici du droit objectif, ensemble des règles qui régissent la vie en société. Est* ***exclusive*** *la source qui écarte toutes les autres.*

> **Délimitation.** *Le sujet sera envisagé en droit positif ivoirien, système de droit écrit hérité de la tradition romano-germanique, sans négliger l'apport des normes internationales et communautaires.*

> **Intérêt.** *Sur le plan théorique, le sujet interroge la hiérarchie des normes et le rôle créateur du juge. Sur le plan pratique, il commande le travail du juriste : savoir où chercher la règle applicable, dans la loi, mais aussi dans un traité, un Acte uniforme OHADA ou une coutume.*

> **Problématique.** *Dès lors, la loi est-elle la seule origine des règles de droit, ou partage-t-elle ce rôle avec d'autres sources ?*

> **Annonce du plan.** Si la loi demeure une source prépondérante du droit **(I)**, elle n'en est pas moins concurrencée par d'autres sources, écrites et non écrites **(II)**.

Chapitre 2 · Le cas pratique

Le cas pratique : la méthode

Le **cas pratique** est un exercice qui soumet à l'étudiant des **faits fictifs** posant des **problèmes de droit** qu'il est invité à résoudre. Il le place dans la situation d'un juriste consulté : relever les questions de droit que soulèvent les faits et leur apporter une réponse argumentée, fondée sur les règles en vigueur. L'objectif n'est pas de réciter le cours, mais de **raisonner** : appliquer une règle générale à une situation particulière. La résolution suit six étapes : les faits, la qualification, le problème, la règle, l'application et la solution.

Le travail au brouillon

1. **Lire l'énoncé deux fois**, la seconde fois crayon en main. Souligner ce qui compte juridiquement : les **dates** (elles commandent les délais), l'**âge** et la **qualité** des personnes (mineur, époux, commerçant, magistrat), les **lieux** (ils commandent la compétence des tribunaux), les **actes** accomplis (vente, reconnaissance, mariage), les **sommes** et la **question posée** à la fin de l'énoncé.
2. **Écarter le décor** : un détail pittoresque (le « luxueux manoir », le « mannequin en vogue ») n'a pas d'intérêt juridique, sauf s'il révèle un élément utile. Ne retenir que les faits **pertinents**, ceux qui serviront à vérifier si les conditions de la règle sont réunies ; ne jamais ajouter de faits ni d'hypothèses que l'énoncé ne contient pas : ce qui n'est pas dit ne doit pas être inventé.
3. **Qualifier les faits** : qualifier, c'est **nommer en termes juridiques**, exprimer les faits en termes abstraits pour les rattacher aux catégories prévues par la loi. « Elle ne donne plus de nouvelles » devient **absence** ; « une photo publiée sans son accord » devient **atteinte au droit à l'image**.
4. **Dégager les problèmes de droit** : d'une question posée en langage courant (« que peut-il faire ? », « quels sont ses droits ? »), tirer une ou plusieurs questions de droit précises ; une question par difficulté juridique, posée dans un **ordre logique** (la question préalable avant sa conséquence : la situation de l'épouse avant le remariage du mari). Plusieurs difficultés peuvent toutefois être **réunies en une seule question** lorsque leur résolution relève d'**une même règle de droit**.
5. **Rechercher les règles** : textes légaux et réglementaires (loi, numéro, article), jurisprudence, adage, doctrine ayant marqué le droit positif. Pour chaque règle, lister ses **conditions** : ce sont elles que l'on vérifiera une à une.
6. **Confronter** les faits à chaque condition, puis **arrêter la solution** avant de rédiger.

La structure du devoir : plusieurs problèmes

Partie	Contenu	Formule type
Résumé des faits	Les faits utiles, dans l'ordre chronologique, en quelques phrases, sans recopier l'énoncé	« Le 31 mars 2012, Mme X… »
Qualification juridique des faits	Le domaine juridique auquel se rattachent les faits	« Les faits ainsi présentés se rapportent à… »
Énoncé des problèmes	Les questions de droit, sous forme interrogative	« Ils posent les problèmes de droit suivants : … ? … ? »
Annonce du plan	L'ordre dans lequel les problèmes seront traités	« Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi. »

REGROUPER LES DIFFICULTÉS

Il n'y a pas forcément autant de problèmes que de difficultés. Quand plusieurs difficultés se résolvent par **la même règle de droit**, on les réunit en **une seule question**, traitée en une seule fois : on évite ainsi de répéter la même règle d'une partie à l'autre. Exemple : la validité de deux actes passés par le même mineur se pose en un seul problème, puisqu'une seule règle, l'incapacité du mineur, permet de répondre aux deux.

Puis chaque problème est traité sous un titre numéroté (**I**, **II**, **III**…), en six temps :

Étape	Contenu	Formule type
1. L'intitulé	Un titre court qui annonce la question	« I. La situation juridique de Mme X »
2. Le rappel des faits	Les seuls faits utiles à ce problème	« Mme X est sans nouvelles depuis… »
3. L'énoncé du problème	La question de droit à résoudre	« Quelle est donc la situation juridique de Mme X ? »
4. La règle de droit	Le texte exact, ses conditions, l'adage ou la jurisprudence	« Aux termes de l'article … de la loi n° …, … »
5. L'application	La confrontation des faits avec chaque condition de la règle	« En l'espèce, … »
6. La solution	La réponse nette au problème posé	« En conclusion, … » ; « En définitive, … »

LA FORMULE DU COURS

Pour chaque problème : « **En droit**, … » (la règle), « **En l'espèce**, … » (l'application aux faits), « **Par conséquent**, … » (la solution). C'est la même démarche que règle, application et solution, avec des mots d'articulation qui la rendent visible au correcteur.

Exemple du cours. A achète un ordinateur à B, qui promet de le livrer sous dix jours. Un mois après la vente, l'ordinateur n'est toujours pas livré.

> ***Problème de droit.*** *Le vendeur qui n'exécute pas son obligation de délivrance dans le délai convenu*

> *peut-il être sanctionné ?*

> ***En droit**, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (article 1604 du Code civil). Selon l'article 1610, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ; il peut en outre obtenir des dommages et intérêts (article 1611).*

> ***En l'espèce**, B s'était engagé à livrer l'ordinateur dans un délai de dix jours. Un mois après la vente, la livraison n'a toujours pas eu lieu.*

> ***Par conséquent**, B n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai convenu. A peut demander soit la livraison de l'ordinateur, soit la résolution de la vente, et dans les deux cas des dommages et intérêts.*

PAS DE PLAN I / A / B

Le plan en deux parties et deux sous-parties (I, A, B ; II, A, B) est celui de la dissertation et du commentaire. Il n'est **pas autorisé** dans le cas pratique : on numérote les problèmes (I, II, III…), sans subdivisions A et B.

La structure du devoir : un seul problème

Lorsque les faits ne soulèvent qu'**un seul problème**, la méthode change : la rédaction se fait **en bloc**, sans introduction à part ni développement à part. On enchaîne :

1. **Résumé des faits**.
2. **Qualification juridique des faits**.
3. **Énoncé du problème** à résoudre.
4. **Règle de droit** applicable.
5. **Application** de la règle aux faits (« En l'espèce… »).
6. **Solution**.

RÉDACTION EN BLOC

Pas de titre numéroté (I, II), pas d'annonce de plan ni de « rappel des faits » distinct : après le problème de droit, on enchaîne directement la règle, l'« en l'espèce » et la solution, en paragraphes liés par des transitions (« Par ailleurs », « Enfin », « En l'espèce », « De plus », « En somme »).

Les règles de rédaction

- **Une règle exacte** : citer le texte ivoirien précis (« article 6 de la loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition »), et non une formule vague.
- **Une définition légale complète** : lorsque la loi définit une notion, reproduire tous ses éléments, car ce sont eux que l'on vérifie un à un dans l'application. Exemple : l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans nouvelles, de sorte que son existence est devenue incertaine (article 1er de la loi n° 2022-885).

- **Une application réelle** : reprendre chaque condition de la règle et dire si elle est remplie, faits à l'appui. C'est la partie la plus valorisée.
- **Une solution franche** : oui ou non, et à quelles conditions. Si un fait est incertain, raisonner par hypothèses (« si… alors… ; si au contraire… »).
- **Répondre à la question posée** par la personne qui consulte : peut-il se remarier, obtenir réparation, saisir tel tribunal ?
- **Ne jamais inventer de faits** ni modifier ceux de l'énoncé.
- **Écrire simplement** : phrases courtes, au présent, paragraphes aérés.

Erreur fréquente	Bonne pratique
Recopier l'énoncé en guise de résumé	Résumer les seuls faits utiles, dans l'ordre chronologique
Réciter tout le cours sur la question	Ne citer que les règles utiles à la solution
Mélanger la règle et l'application	Énoncer la règle, puis l'appliquer « en l'espèce »
Oublier de conclure	Terminer chaque problème par une solution claire
Traiter la conséquence avant la question préalable	Classer les problèmes dans un ordre logique

S'entraîner à qualifier les faits

Qualifier, c'est nommer en termes juridiques : exprimer les faits en termes abstraits pour les rattacher aux catégories prévues par la loi. Exercices du cours :

Les faits	La qualification juridique
Mme Konan lègue son véhicule à sa nièce dans son testament, deux mois avant son décès.	Un **legs** : libéralité à cause de mort, faite par testament, portant sur un bien meuble ; la nièce est **légataire**.
L'étudiant Coulibaly loue une résidence au CROU d'Abidjan.	Un **contrat de bail** (louage d'immeuble à usage d'habitation) : Coulibaly est le **preneur**, le CROU le **bailleur**.
La société Ivoire Agri vend du matériel agricole à la société SOGB pour 250 000 000 FCFA.	Une **vente commerciale** entre deux sociétés commerciales, régie par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général.
Koné, cycliste, est renversé par un véhicule lors d'une randonnée.	Un **accident de la circulation** : fait juridique qui engage la **responsabilité civile** du conducteur ; Koné est la **victime**.
Roland s'introduit chez ses voisins en brisant la porte et dérobe des biens d'une valeur de 700 000 FCFA.	Un **vol** (soustraction frauduleuse de la chose d'autrui) **aggravé par l'effraction**, commis dans un lieu habité : une **infraction pénale**.

Le cas pratique : exemples rédigés

Deux copies modèles : l'affaire WERE-WERE, qui pose plusieurs problèmes, puis l'affaire MAINS-MAINCE, qui n'en pose qu'un et se rédige en bloc.

Exemple de rédaction : plusieurs problèmes

> ***Résumé des faits.*** *Le 31 mars 2012, Mme WERE-WERE est confrontée à un mouvement insurrectionnel armé. Elle s'abrite et donne de ses nouvelles à son mari pendant sept jours. Profitant d'une*

> *accalmie, elle trouve refuge chez son frère. Depuis lors, son mari et ses enfants sont sans nouvelles d'elle. M. WERE-WERE souhaite se remarier.*

> **Qualification.** *Les faits ainsi présentés se rapportent à l'incertitude sur l'existence de la personne physique.*

> **Problèmes.** *Ils posent les problèmes de droit suivants : quelle est la situation juridique de Mme WERE-WERE ? M. WERE-WERE peut-il se remarier ?*

> **Plan.** *Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.*

> **I. La situation juridique de Mme WERE-WERE.** *Depuis le 31 mars 2012, Mme WERE-WERE n'a plus donné de nouvelles à sa famille, après s'être abritée d'un mouvement insurrectionnel puis réfugiée chez son frère. Quelle est donc sa situation juridique ? Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2022-885 relative à l'absence et à la disparition, l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles, de sorte que son existence est devenue incertaine. Selon l'article 13 de la même loi, le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. En l'espèce, Mme WERE-WERE a continué de donner de ses nouvelles pendant sept jours après les troubles, et elle a cessé de paraître alors qu'elle se trouvait en sécurité chez son frère : ses dernières nouvelles ne font pas suite à une situation de nature à mettre sa vie en danger. En conclusion, sa situation s'apparente à l'absence.*

> **II. Le remariage de M. WERE-WERE.** *M. WERE-WERE, sans nouvelles de son épouse depuis 2012, souhaite se remarier. M. WERE-WERE peut-il se remarier ? Selon l'article 6 de la même loi, le mariage de l'absent se dissout à compter du jour où le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif. En l'espèce, aucune démarche n'a été entamée pour faire déclarer l'absence. En définitive, M. WERE-WERE ne peut pas, à l'heure actuelle, se remarier ; il doit d'abord faire déclarer l'absence de son épouse.*

Exemple de rédaction : un seul problème

L'affaire MAINSMAINCE (atteinte à l'honneur d'un homme politique) ne soulève qu'un seul problème : elle se rédige donc en bloc.

> **Résumé des faits.** *M. MAINSMAINCE est un homme politique très connu. Malade, amaigri et épuisé, il se promène un soir au coucher du soleil, dans une tenue qui camoufle son corps. Un journaliste le reconnaît et publie dans le quotidien « Zié voit » un article intitulé « Homme politique et maladie du siècle », qui affirme que M. MAINSMAINCE est atteint du SIDA. L'article est illustré d'une photo prise le soir même à son insu, suivie de la légende : « Peut-on cacher le soleil de sa main ? ». En réalité, M. MAINSMAINCE souffre d'une tuberculose doublée d'un cancer de la peau. Choqué par ces écrits et par la parution de sa photo, il souhaite faire réparer l'atteinte portée à son honneur.*

> **Qualification juridique.** *Les faits ainsi présentés se rapportent aux* ***droits de la personnalité****, plus précisément à la protection de l'****intégrité morale*** *de la personne : son honneur, sa vie privée et son image.*

> ***Problème de droit.*** *Une personnalité publique faussement présentée par la presse comme atteinte d'une maladie, avec une photographie prise sans son consentement, peut-elle obtenir réparation de l'atteinte portée à son intégrité morale ?*

> *Selon l'article 90 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, la* ***diffamation*** *est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».*

> *Par ailleurs, toute personne, même connue du public, a droit au* ***respect de sa vie privée****, dont fait partie son* ***état de santé****, et au* ***respect de son image*** *: sa photographie ne peut être publiée sans son consentement.*

> *Enfin, aux termes de l'article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».*

> *En l'espèce, le journal attribue à M. MAINSMAINCE une maladie dont il n'est pas atteint, et la légende moqueuse laisse entendre qu'il dissimule un fait honteux. Cette imputation est* ***fausse*** *et porte atteinte à son honneur et à sa considération : elle constitue une* ***diffamation****. Le fait étant faux, le journaliste ne peut se défendre en invoquant sa vérité.*

> *De plus, l'article divulgue des informations sur l'****état de santé*** *de M. MAINSMAINCE, ce qui porte atteinte à sa* ***vie privée****, et publie sa* ***photographie****, prise à son insu au cours d'une promenade privée, ce qui porte atteinte à son* ***droit à l'image****. Sa notoriété politique autorise la presse à commenter ses activités publiques, non à exposer sa santé et son corps. Ces fautes lui causent un* ***préjudice moral*** *certain.*

> *En somme, M. MAINSMAINCE peut agir sur deux plans.* ***Au pénal****, il porte plainte pour diffamation contre le journaliste et le directeur de publication, dans les délais brefs prévus par la loi sur la presse.* ***Au civil****, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il obtient des* ***dommages et intérêts****, le* ***retrait de l'article*** *et de tous les supports de diffusion, ainsi que la publication d'un* ***droit de réponse****.*

À RETENIR

Chaque paragraphe a une fonction et une seule. Le correcteur doit pouvoir repérer d'un coup d'œil la règle, l'« en l'espèce » et la solution.

Exercice corrigé : Émile, Émilie et l'enfant de Showman

L'ÉNONCÉ

Le 1er janvier 2026, les jumeaux Émile et Émilie fêtent le nouvel an chez leur ami Showman, dans sa villa d'Assinie, en bord de mer. Émile sort prendre l'air et ne donne plus jamais signe de vie. Émilie part faire un tour en yacht avec Showman ; quelques heures plus tard, la police maritime découvre le bateau en feu au milieu de la mer et le corps sans vie de Showman. Émilie reste introuvable. Après des mois d'attente, les parents des jumeaux veulent savoir si leurs enfants sont morts et s'ils peuvent organiser leurs funérailles. Deux semaines après le drame, Pretty Girl, fiancée de Showman, découvre qu'elle est enceinte de deux mois. La famille de Showman estime que l'enfant à naître n'a aucun droit sur sa succession, son père étant décédé avant sa naissance.

Résumé des faits. *Le 1er janvier 2026, au cours d'une fête à Assinie, Émile sort se promener et ne donne plus de nouvelles. Sa sœur jumelle Émilie embarque sur le yacht de Showman ; le bateau est retrouvé en feu en pleine mer, avec le corps de Showman, mais Émilie reste introuvable. Leurs parents veulent savoir s'ils peuvent les tenir pour morts et organiser leurs funérailles. Par ailleurs, la fiancée de Showman est enceinte de lui depuis environ six semaines au jour du décès ; la famille du défunt refuse tout droit successoral à l'enfant à naître.*

Qualification juridique. *Les faits ainsi présentés se rapportent à l'**incertitude sur l'existence de la personne physique** et à l'**acquisition de la personnalité juridique par l'enfant simplement conçu**.*

Problèmes de droit. *Ils posent les problèmes suivants : quelle est la situation juridique d'Émile, et ses parents peuvent-ils le tenir pour mort ? Quelle est la situation juridique d'Émilie, et à quelles conditions ses parents pourront-ils la tenir pour morte ? L'enfant simplement conçu au jour du décès de son père peut-il recueillir la succession de celui-ci ? La situation de chaque jumeau et la question des funérailles relèvent de la même règle : elles sont donc réunies en un seul problème.*

Plan. *Nous résoudrons ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.*

LE RAISONNEMENT EN QUATRE TEMPS

Chaque problème se résout en quatre temps : **les faits** utiles au problème ; **la présentation de la règle** («En droit…») ; **la présentation de l'application**, qui confronte les faits à chaque condition de la règle («En l'espèce…») ; **la conclusion**, c'est-à-dire la solution («Par conséquent…»). Ici, la règle part d'un principe : la personnalité juridique prend fin à la **mort**, définie comme la **cessation des fonctions vitales constatée sur un corps**. Sans corps, la mort ne peut pas être constatée : d'où les régimes de l'**absence** et de la **disparition**.

I. La situation juridique d'Émile. *Émile est sorti prendre l'air au cours de la fête et n'a plus jamais donné de nouvelles. Est-il absent ou disparu, et ses parents peuvent-ils le tenir pour mort ? **En droit**, selon l'article 1er de la loi n° 2022-885 relative à l'absence et à la disparition, l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles, de*

> *sorte que son existence est devenue incertaine. Selon l'article 13, le disparu est celui qui a cessé de paraître à la suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. L'absent est présumé vivant : un an après les dernières nouvelles, le tribunal peut être saisi d'une demande de présomption d'absence ; après enquête, il rend un jugement déclaratif d'absence, et le décès ne peut être déclaré que sept ans après ce jugement ou dix ans après les dernières nouvelles.* ***En l'espèce****, aucun élément de l'énoncé ne montre qu'Émile a été exposé à un danger : il est simplement sorti se promener, et l'on ne saurait inventer une noyade que les faits ne mentionnent pas.* ***Par conséquent****, Émile est absent. Ses parents ne peuvent pas le tenir pour mort ni organiser ses funérailles : ils pourront, à partir du 1er janvier 2027, demander au tribunal de constater la présomption d'absence.*

> ***II. La situation juridique d'Émilie.*** *Émilie a embarqué sur le yacht retrouvé en feu en pleine mer ; le corps de Showman a été découvert, pas le sien. Est-elle disparue, et à quelles conditions ses parents pourront-ils la tenir pour morte ?* ***En droit****, le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé (article 13 de la loi n° 2022-885). Son décès étant probable, le tribunal peut rendre directement un jugement déclaratif de décès, après enquête et au plus tôt un an après la disparition ; ce jugement tient lieu d'acte de décès.* ***En l'espèce****, Émilie se trouvait sur un bateau en feu en pleine mer, circonstance de nature à mettre sa vie en danger, et son corps n'a pas été retrouvé.* ***Par conséquent****, Émilie est disparue. Ses parents pourront, à partir du 1er janvier 2027, demander un jugement déclaratif de décès ; c'est seulement alors qu'elle sera juridiquement tenue pour morte et que ses funérailles et sa succession pourront être organisées.*

> ***III. Les droits de l'enfant à naître sur la succession de Showman.*** *Pretty Girl, fiancée de Showman, était enceinte de lui depuis environ six semaines au jour de son décès. L'enfant simplement conçu au jour du décès de son père peut-il hériter de lui ?* ***En droit****, selon l'adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. La loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions admet ainsi à la succession l'enfant déjà conçu au jour de l'ouverture de celle-ci, à la seule condition qu'il naisse vivant. Encore faut-il que sa filiation à l'égard du défunt soit établie.* ***En l'espèce****, l'enfant était conçu au jour du décès de Showman, qui ouvre sa succession. Ses parents n'étant pas mariés et Showman n'ayant pas reconnu l'enfant, sa filiation paternelle devra être établie en justice, par une action en recherche de paternité.* ***Par conséquent****, contrairement à ce que soutient la famille de Showman, l'enfant pourra, s'il naît vivant et une fois sa filiation établie, venir à la succession de son père comme tout autre enfant du défunt. Pretty Girl, simple fiancée, n'a en revanche aucun droit personnel sur cette succession.*

Atelier 3 : le cas pratique en entier

On passe à la résolution complète : d'abord un cas à un seul problème, rédigé en bloc, puis un exercice sur l'art de poser et de regrouper les problèmes.

Exercice 8 : un seul problème, rédigé en bloc

> *Ibrahim, 17 ans, a acheté seul au marché d'Adjamé une moto de 900 000 FCFA à crédit, sans l'accord de ses parents, en versant une avance de 100 000 FCFA. Son père veut faire annuler la vente. Le vendeur répond que la vente est définitive et qu'il gardera l'avance.*

Résous ce cas pratique.

CORRIGÉ

> ***Résumé des faits.*** *Ibrahim, 17 ans, achète seul et à crédit une moto de 900 000 FCFA, sans l'accord de ses parents, et verse une avance de 100 000 FCFA. Son père souhaite faire annuler la vente ; le vendeur s'y oppose et entend conserver l'avance.*
>
> ***Qualification juridique.*** *Ces faits se rapportent à l'**incapacité d'exercice du mineur non émancipé**.*
>
> ***Problème de droit.*** *Une vente conclue seul par un mineur non émancipé peut-elle être annulée, et avec quelles conséquences ?*
>
> ***En droit**, les mineurs sont incapables de contracter (article 1124 du Code civil). Seul l'incapable peut attaquer son engagement pour cause d'incapacité, la personne capable qui a contracté avec lui ne le pouvant pas (article 1125). Le mineur non émancipé peut en outre obtenir la rescision de toute convention pour simple lésion (article 1305). L'action dure dix ans et ne court, à son égard, qu'à compter de sa majorité (article 1304). En cas d'annulation, les parties se restituent ce qu'elles ont reçu, mais le mineur n'a à rembourser ce qui lui a été payé que dans la mesure où cela a tourné à son profit (article 1312).*
>
> ***En l'espèce**, Ibrahim, âgé de 17 ans, est mineur. Il a conclu seul, sans l'accord de ses représentants légaux, l'achat à crédit d'un bien d'une valeur importante, qui n'a rien d'un acte de la vie courante. Son père, qui le représente, peut agir en son nom ; le vendeur, lui, ne peut se prévaloir de l'incapacité pour maintenir ou rompre le contrat à sa guise.*
>
> ***Par conséquent**, la vente peut être annulée à la demande d'Ibrahim, représenté par son père. L'annulation remet les parties dans l'état antérieur : Ibrahim rend la moto, et le vendeur doit restituer l'avance de 100 000 FCFA. Le vendeur n'est donc pas fondé à conserver cette somme.*

Exercice 9 : poser et regrouper les problèmes

> *M. Gnangbo a quitté son domicile de Daloa il y a deux ans sans laisser d'adresse ; depuis, personne n'a de ses nouvelles. Son épouse voudrait savoir si elle peut se remarier, et si elle peut vendre seule leur maison commune. Leur fils de 16 ans, de son côté, a vendu seul la voiture de son père.*

Sans rédiger, dresse la liste des problèmes de droit, dans l'ordre logique, en regroupant ceux qui relèvent d'une même règle.

CORRIGÉ

1. **La situation juridique de M. Gnangbo** : est-il absent ou disparu ? C'est la question préalable, dont dépendent les deux suivantes.
2. **Les conséquences de l'absence pour son épouse** : peut-elle se remarier et vendre seule la maison commune ? Ces deux difficultés relèvent du même régime, celui des effets de l'absence (présomption puis déclaration d'absence) : on peut les réunir en un seul problème.

3. **La vente de la voiture par le fils mineur** : un mineur non émancipé peut-il vendre seul un bien, de surcroît un bien qui ne lui appartient pas ? Ce problème relève d'une autre règle, l'incapacité du mineur : il reste distinct.

CE QU'IL FAUT RETENIR

On classe les problèmes du préalable vers la conséquence, et on regroupe ceux qui se résolvent par la même règle de droit. Ici : trois difficultés au départ, mais seulement trois problèmes dont un réunit deux questions.

Chapitre 3 · Le commentaire d'arrêt (fiche d'arrêt)

La fiche de décision

Commenter une décision, c'est d'abord la **comprendre** (ce qu'elle décide et pourquoi), puis l'**apprécier** (est-elle fondée ?) et en mesurer la **portée** (quelle est son influence ?). Tout commence par la **fiche de décision**, qui en est le squelette.

Lire une décision de la Cour de cassation

Élément	Où le trouver	Ce qu'il apprend
Le visa	« Vu l'article… » ou « Vu le principe… », en tête	Le texte ou le principe sur lequel la Cour fonde sa décision ; sa présence annonce souvent une **cassation**
Les faits et la procédure	Les premiers « Attendu que… »	Ce qui s'est passé et le parcours de l'affaire
La décision attaquée	« Attendu que l'arrêt attaqué a… aux motifs que… »	La solution des juges du fond et leurs raisons
Le moyen du pourvoi	« Alors, selon le moyen, que… »	La thèse de l'auteur du pourvoi
La réponse de la Cour	« Mais attendu que… » (rejet) ; « Attendu cependant que… » (cassation)	Les **motifs** de la Cour : le cœur de la décision
Le dispositif	Après « **Par ces motifs** »	Ce que la Cour décide : rejet, ou cassation avec ou sans renvoi

La fiche de décision en cinq étapes

Étape	Contenu	Conseil
1. Les références	**Nature** de la décision (arrêt de cassation, de rejet, jugement), **juridiction** et chambre, **date**, **parties** opposées	« Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le…, dans un litige opposant X à Y. »
2. Les faits	Les faits matériels, dans l'ordre chronologique, avant toute procédure	Les faits sont **différents des prétentions** : ne pas y mettre ce que réclament les parties. Ne jamais recopier les « **que** » de l'arrêt (« Attendu que… ; que… ») : on raconte les faits avec ses propres mots, au présent, en observateur extérieur
3. La procédure	Le parcours judiciaire : saisine du premier juge, décision, appel, décision d'appel et ses motifs, pourvoi et sa demande	Préciser **qui** agit, **devant quelle juridiction**, **pour demander quoi**, et le sens de chaque décision
4. Le problème de droit	La question de droit posée à la **dernière juridiction saisie**	Question **abstraite** : le nom d'aucune partie ne doit y apparaître
5. La solution	La réponse de la dernière juridiction saisie : ses **motifs** puis son **dispositif**	Dans l'arrêt, les **motifs** commencent à « **Attendu cependant que** » (cassation) ou « Mais attendu que » (rejet) et vont jusqu'à « **Par ces motifs** » ; le **dispositif** suit : « **casse et annule** » ou « rejette le pourvoi ». Dans la fiche, le **motif est toujours rédigé avant le dispositif**

LE MOTIF AVANT LE DISPOSITIF

Dans l'arrêt, la Cour donne d'abord ses raisons (« Attendu cependant que… ») puis sa décision (« Par ces motifs : casse et annule… »). Dans la fiche, on garde cet ordre : **d'abord le motif, ensuite le dispositif**. Formule type : « **Au motif que** [raison donnée par la Cour], la Cour de cassation **casse et annule** l'arrêt de la cour d'appel de… et renvoie les parties devant la cour d'appel de… »

Dégager le problème de droit

Deux méthodes, à combiner :

1. **La confrontation des thèses** : opposer ce que soutient chaque partie, ou ce qu'ont jugé les juridictions successives. Le problème naît du point de désaccord.
2. **L'anticipation de la solution** : partir de la réponse de la dernière juridiction et se demander à quelle question elle répond.

La bonne démarche consiste à **faire la confrontation**, puis à **vérifier** que la solution finale répond bien à la question formulée.

Formulation	Appréciation
« Mme Segers peut-elle obtenir la majoration pour ses jumeaux ? »	**Mauvaise** : concrète, nomme une partie
« Les enfants simplement conçus ont-ils la personnalité juridique ? »	**Mauvaise** : trop large, hors du contexte du litige
« Une police d'assurance-décès qui majore le capital pour chaque enfant à charge vivant au foyer au moment du décès doit-elle prendre en compte les enfants simplement conçus à cette date ? »	**Bonne** : abstraite, précise, et la solution y répond

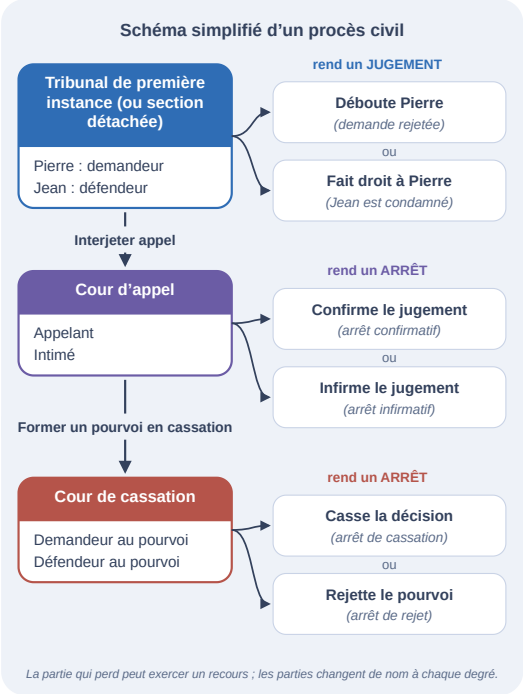
Notions et abréviations utiles

- Il n'existe qu'**une seule Cour de cassation par pays**. Elle est **juge du droit** : elle vérifie l'application de la loi, sans rejuger les faits. Le **tribunal** et la **cour d'appel** sont des **juridictions du fond** : ils jugent les faits et le droit.
- Exceptionnellement, la Cour de cassation statue elle-même **sur le fond** : quand elle casse **sans renvoi** parce qu'il ne reste rien à juger, ou quand elle statue **sur évocation**, c'est-à-dire qu'après avoir cassé, elle juge elle-même l'affaire en fait et en droit. La CCJA de l'OHADA statue toujours ainsi après cassation.
- Une décision peut aller directement du tribunal à la Cour de cassation : c'est le cas lorsque le tribunal a statué **en premier et dernier ressort** (aucun appel possible).
- Une **cassation avec renvoi** remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et les renvoie devant une autre juridiction de même nature (une autre cour d'appel).

Abréviation	Sens
Cass. civ. 1re	Cour de cassation, première chambre civile
Cass. crim. / **Cass. soc.** / **Cass. com.**	Chambre criminelle / sociale / commerciale
Cass. ass. plén. / **Ch. mixte**	Assemblée plénière / chambre mixte
CA	Cour d'appel
TPI / **Trib.**	Tribunal de première instance / tribunal
CCJA	Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA
Bull. civ. / **D.** / **JCP**	Bulletin civil de la Cour de cassation / Recueil Dalloz / Semaine juridique (recueils où l'arrêt est publié)

Schéma simplifié d'un procès civil

Pour rédiger la **procédure** d'une fiche de décision, il faut savoir qui a saisi quelle juridiction et ce que chacune a décidé. Le schéma suit **Pierre**, qui agit en justice contre **Jean**. C'est un schéma **simplifié** : certaines étapes varient selon les affaires ; une décision rendue **en dernier ressort**, par exemple, ne peut pas faire l'objet d'un appel et ne peut être attaquée que par un pourvoi en cassation.



Du tribunal à la Cour de cassation : le nom des parties et des décisions à chaque degré

1. **Premier degré : le tribunal de première instance** ou une **section détachée** de tribunal. Les sections détachées sont installées dans les petites villes ; elles dépendent du TPI sur le plan administratif, mais leurs décisions ont la **même valeur** que celles du TPI. Pierre, qui agit, est le **demandeur** ; Jean est le **défendeur**. Le tribunal rend un **jugement** : il **déboute** Pierre de sa demande (la demande est rejetée) ou il **fait droit** à sa demande (Jean est condamné).
2. **Second degré : la cour d'appel.** La partie qui perd peut **interjeter appel** : elle devient l'**appelant**, son adversaire l'**intimé**. La cour rend un **arrêt** : elle **confirme** le jugement (**arrêt confirmatif**) ou elle l'**infirme** (**arrêt infirmatif**).
3. **La Cour de cassation.** La partie qui perd en appel peut **former un pourvoi en cassation** (ou **se pourvoir en cassation**) : elle devient le **demandeur au pourvoi**, son adversaire le **défendeur au pourvoi**. La Cour rend un **arrêt** : elle **casse** la décision de la cour d'appel (**arrêt de cassation**) ou elle **rejette** le pourvoi (**arrêt de rejet**).

CÔTE D'IVOIRE ET FRANCE

En matière civile, le **tribunal de première instance** ivoirien correspond au **tribunal de grande instance** français (devenu **tribunal judiciaire** en 2020) ; la **cour d'appel** porte le même nom dans les deux pays ; la **Cour de cassation** ivoirienne (avant la révision constitutionnelle de 2020, la **chambre judiciaire de la Cour suprême**) correspond à la **Cour de cassation** française. Les arrêts français étudiés en TD se lisent donc avec ce schéma.

Le vocabulaire de la fiche

Terme	Sens
Références	L'identité de la décision, « décodée » : sa **nature** (jugement, arrêt de cassation, de rejet…), la **juridiction** et sa chambre, le **lieu**, la **date** et les **parties**
Faits	Les **événements** qui ont opposé les parties et qui ont rendu le procès **inévitable**
Procédure	L'**historique** des juridictions successivement saisies, et ce que chacune a décidé
Demandeur (partie demanderesse)	Celui qui saisit le tribunal ; son adversaire est le **défendeur** (partie défenderesse)
Appelant / **intimé**	Celui qui saisit la cour d'appel / celui contre qui l'appel est formé
Demandeur au pourvoi	Celui qui saisit la Cour de cassation ; son adversaire est le **défendeur au pourvoi**
Prétention	Ce que **chaque partie demande** au juge (une somme, l'annulation d'un acte, la modification d'un prénom…)
Fondement	L'**élément juridique** (article de loi, principe, jurisprudence) sur lequel chaque partie s'appuie pour justifier sa prétention

JUGEMENT, ARRÊT, ARRÊTÉ

Le **jugement** est la décision d'un **tribunal** (premier degré). L'**arrêt** est la décision d'une **cour** : une juridiction du **second degré** (cour d'appel) ou une juridiction **suprême** (Cour de cassation, Conseil d'État, CCJA). L'**arrêté** n'est pas une décision de justice : c'est un **acte administratif** pris par une autorité administrative (ministre, préfet, maire), par exemple l'arrêté qui nomme un fonctionnaire. On écrit donc « l'**arrêt** de la Cour de cassation », jamais « l'arrêté ».

ET L'ORDRE ADMINISTRATIF ?

Les arrêts du Conseil d'État étudiés en TD sont français. En France, l'ordre administratif a, lui aussi, trois niveaux : le **tribunal administratif** (premier degré), la **cour administrative d'appel** (second degré) et le **Conseil d'État** (juridiction suprême). En Côte d'Ivoire, le **Conseil d'État** est la juridiction suprême de l'ordre administratif (voir le parcours Organisation judiciaire).

Exemple de fiche de décision

> ***Références.*** *Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation française le 10 décembre 1985, dans un litige opposant Mme Segers à la compagnie d'assurance Euravie.*

> ***Faits.*** *Bernard Segers adhère à une assurance-groupe qui garantit, en cas de décès, un capital majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer. Il décède le 1er mars 1980 ; son épouse met au monde des jumeaux le 24 mai 1980. L'assureur refuse la majoration pour ces enfants, non nés au jour du décès.*

> ***Procédure.*** *Mme Segers assigne l'assureur en paiement d'un complément de 108 062 francs. La cour d'appel de Paris rejette sa demande le 24 mai 1984. Toujours insatisfaite, Mme Segers forme un pourvoi en cassation en invoquant la règle infans conceptus.*

> ***Problème de droit.*** *Une police d'assurance-décès qui majore le capital pour chaque enfant à charge vivant au foyer au moment du décès doit-elle prendre en compte les enfants simplement conçus à cette date ?*

> ***Solution.*** *Au motif que la détermination des enfants à charge doit respecter le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles.*

Le commentaire de décision

La fiche de décision est le squelette ; le commentaire en est la chair. Il s'agit d'expliquer la décision, de l'apprécier et d'en mesurer l'influence.

Le commentaire proprement dit se rédige ensuite comme une dissertation, avec un **plan en deux parties et deux sous-parties** (I, A, B ; II, A, B), cette fois obligatoire.

Partie	Contenu
Introduction	Une phrase d'accroche liée au thème ; la fiche de décision sous forme rédigée et condensée (faits, procédure, prétentions) ; le **problème de droit** ; la **solution** en une phrase ; l'**annonce du plan**
I. Le sens de la décision	Ce que décide la juridiction et sur quel fondement : expliquer la règle appliquée, ses conditions, son raisonnement
II. La valeur et la portée	Apprécier la solution (est-elle conforme aux textes, juste, cohérente ?) et mesurer sa portée : arrêt de principe ou d'espèce, publication, suites, solution en droit ivoirien

- Les **titres** doivent être précis et tirés de la décision, jamais génériques (« I. Le sens », « II. La portée » ne suffisent pas).
- Chaque partie s'ouvre sur un **chapeau** qui annonce les sous-parties ; une **transition** relie le I au II.
- Ne jamais **paraphraser** l'arrêt : on l'explique et on le discute, en citant ses formules entre guillemets.

Sens, valeur et portée

Question	Ce que tu cherches
Sens	Que décide la juridiction, et sur quel fondement ? Quelle règle applique-t-elle, et comment l'interprète-t-elle ?
Valeur	La solution est-elle juridiquement fondée ? Est-elle opportune, cohérente avec les textes et la jurisprudence antérieure ?
Portée	Quelle influence aura-t-elle ? Arrêt de principe ou d'espèce, revirement ou confirmation, effet sur le droit ivoirien.

PRINCIPE OU ESPÈCE

Un **arrêt de principe** pose une règle générale, souvent dans un attendu de principe placé en tête, au visa d'un texte ou d'un principe. Un **arrêt d'espèce** tranche un cas particulier au vu de ses faits et n'a qu'une portée limitée.

Les erreurs à éviter

- Raconter l'arrêt au lieu de le commenter.
- Faire un commentaire « à côté » : une dissertation sur le thème qui oublie la décision.
- Plaquer des titres passe-partout (« Le sens », « La portée »).
- Oublier de citer la décision entre guillemets pour appuyer chaque idée.
- Confondre la thèse du demandeur au pourvoi avec la solution de la Cour.

Exemple : plan de l'arrêt du 10 décembre 1985

Problème de droit. Une police d'assurance-décès qui majore le capital pour chaque enfant à charge vivant au foyer de l'assuré au moment du décès doit-elle prendre en compte les enfants simplement conçus à cette date ?

Plan de commentaire proposé

- I. La reconnaissance d'un droit à l'enfant simplement conçu (A. Un principe général du droit ; B. Appliqué à l'assurance-décès)
- II. Les conditions de cette reconnaissance (A. L'intérêt de l'enfant ; B. La naissance de l'enfant vivant)

PORTÉE DE LA DÉCISION

La Cour de cassation érige l'adage *infans conceptus* en **principe général du droit** et l'applique au-delà des successions et des libéralités, ici à un contrat d'assurance. En droit ivoirien, le même raisonnement vaut ; depuis 2019, il suffit que l'enfant naisse vivant.

Exercice corrigé : la fiche de l'arrêt du 16 décembre 1975

LA DÉCISION EN BREF

Cass. civ., 16 décembre 1975, observations R. Lindon. S..., né en 1909, de sexe masculin, porte les prénoms de Georges, Marie, André. Après des interventions qu'il dit avoir subies pendant sa détention en 1939-1945, sa morphologie s'est féminisée. Il demande à supprimer le prénom de Georges et à réunir ceux de Marie et André. La cour d'appel de Nancy refuse, au motif que le prénom de Georges n'est pas ridicule ; la Cour de cassation casse cet arrêt.

> ***Références.*** *Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la chambre civile de la Cour de cassation française le 16 décembre 1975, dans un litige relatif à la demande de modification de prénoms formée par S...*

> ***Faits.*** *S..., né le 9 juin 1909, est déclaré de sexe masculin sous les prénoms de Georges, Marie, André. Marié en 1940, il divorce en 1948. Pendant la guerre de 1939-1945, il est incarcéré à Épinal, où des mé-*

> *ecins allemands auraient pratiqué sur lui certaines interventions. Peu après, sa morphologie se transforme : ses organes génitaux s'atrophient, sa poitrine se développe et sa voix prend un timbre féminin.*

> ***Procédure.*** *Sur le fondement de l'article 57, alinéa 3, du Code civil, S... demande en justice la suppression de son prénom de Georges et la réunion de ceux de Marie et André par un trait d'union. Les premiers juges font droit à sa demande. Sur appel, la cour d'appel de Nancy, par un arrêt du 5 avril 1973, réforme ce jugement, au motif que S... ne justifie pas d'un intérêt légitime, le prénom de Georges n'étant nullement ridicule. S... forme un pourvoi en cassation.*

> ***Problème de droit.*** *Le juge peut-il refuser une modification de prénom pour défaut d'intérêt légitime en se bornant à relever que le prénom, considéré en lui-même, n'est pas ridicule ?*

> ***Solution.*** *Au motif qu'en se bornant à relever que le prénom de Georges, considéré en lui-même, n'est pas ridicule, sans s'expliquer sur la situation personnelle de l'intéressé retenue par les premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt et renvoie les parties devant la cour d'appel de Reims.*

UNE FORMULATION PLUS SIMPLE

Le problème peut aussi se formuler ainsi : « **Un changement de morphologie peut-il justifier la modification des prénoms ?** » La réponse est alors affirmative, avec une nuance à ne pas oublier : la Cour de cassation ne dit pas elle-même que le changement de prénom doit être accordé. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir examiné le prénom **en lui-même**, sans tenir compte de la **situation personnelle** de S..., c'est-à-dire de la transformation de son apparence. Le changement de morphologie est donc un élément que le juge **doit prendre en compte** pour apprécier l'intérêt légitime.

PORTÉE

L'intérêt légitime au changement de prénom s'apprécie **au regard de la situation concrète du demandeur**, et non du prénom pris isolément. La cassation est prononcée pour **défaut de motifs** : la Cour ne tranche pas elle-même la question de fond, ce qui limite la portée de l'arrêt. La question de la transformation de l'apparence sexuelle sera tranchée bien plus tard, lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation admettra, le 11 décembre 1992, la modification de la mention du sexe à l'état civil.

Plan de commentaire proposé

- I. L'exigence d'un intérêt légitime au changement de prénom (A. Un changement subordonné à un intérêt légitime ; B. Un intérêt apprécié au regard de la situation du demandeur)
- II. La censure d'une motivation insuffisante (A. Le défaut de motifs, cas d'ouverture à cassation ; B. Une portée limitée, en attendant la reconnaissance du changement de sexe)

Atelier 4 : la fiche d'arrêt sans peur

Un arrêt de cassation se lit comme une carte : chaque formule indique où l'on se trouve. On apprend d'abord à repérer les parties de l'arrêt, puis à en tirer la fiche, et enfin à corriger une fiche ratée.

Exercice 10 : repérer les parties de l'arrêt

Lis cet arrêt d'entraînement et indique où se trouvent : le **visa**, les **faits**, la **procédure** (décision attaquée), les **motifs** de la Cour et le **dispositif**.

> ***Cour de cassation, chambre civile, 12 mars 2025*** *(arrêt d'entraînement rédigé pour l'exercice)*
>
> *Vu l'article 1382 du Code civil ;*
>
> *Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Aya K…, chanteuse, a été photographiée à son insu alors qu'elle se reposait avec ses enfants dans la cour de sa résidence secondaire de Grand-Bassam ; que le magazine « Star Ivoire » a publié ces photographies en couverture ; que Mme K… a assigné la société éditrice en réparation de son préjudice ;*
>
> *Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme K…, personnalité publique très connue, ne peut s'opposer à la publication de son image, qui intéresse ses admirateurs ;*
>
> *Attendu cependant que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image saisie dans un lieu privé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;*
>
> *Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Abidjan ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bouaké.*

CORRIGÉ

Partie	Où la trouver dans l'arrêt
Le visa	« Vu l'article 1382 du Code civil » : le texte sur lequel la Cour fonde sa décision ; sa présence annonce une cassation.
Les faits	Le premier « Attendu » : la photographie prise à son insu dans sa résidence, puis sa publication par le magazine.
La procédure	L'assignation en réparation, puis le deuxième « Attendu » : la cour d'appel rejette la demande, au motif qu'une personnalité publique ne peut s'opposer à la publication.
Les motifs	De « Attendu cependant que » jusqu'à « Par ces motifs » : toute personne, quelle que soit sa notoriété, peut s'opposer à la diffusion de son image saisie dans un lieu privé.
Le dispositif	Après « Par ces motifs » : « casse et annule… renvoie… devant la cour d'appel de Bouaké ».

Exercice 11 : dresser la fiche

Établis la fiche complète de cet arrêt : références, faits, procédure, problème de droit, solution.

CORRIGÉ

> ***Références.*** *Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2025, dans un litige opposant Mme Aya K… à la société éditrice du magazine « Star Ivoire ».*

> ***Faits.*** *Mme K…, chanteuse, est photographiée à son insu alors qu'elle se repose avec ses enfants dans la cour de sa résidence secondaire. Le magazine « Star Ivoire » publie ces photographies en couverture.*

> ***Procédure.*** *Mme K… assigne la société éditrice en réparation de son préjudice. Par un arrêt du 4 juin 2024, la cour d'appel d'Abidjan rejette sa demande, au motif qu'une personnalité publique très connue ne peut s'opposer à la publication de son image. Mme K… forme un pourvoi en cassation.*

> ***Problème de droit.*** *Une personne publique peut-elle s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image saisie dans un lieu privé ?*

> ***Solution.*** *Au motif que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, de son image saisie dans un lieu privé, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan et renvoie les parties devant la cour d'appel de Bouaké.*

Exercice 12 : corriger une fiche ratée

Un étudiant a rendu la fiche ci-dessous. Relève ses erreurs, puis corrige-les.

> ***Faits.*** *Attendu que Mme K… a été photographiée ; que le magazine a publié les photos ; qu'elle réclame beaucoup d'argent au magazine, qui a eu tort.*

> ***Procédure.*** *La cour d'appel a rejeté.*

> ***Problème de droit.*** *Mme K… peut-elle obtenir de l'argent du magazine « Star Ivoire » ?*

> ***Solution.*** *La Cour casse et annule l'arrêt, renvoie devant la cour d'appel de Bouaké, parce que la vie privée doit être respectée.*

CORRIGÉ

Erreur	Correction
Les faits recopient les « **que** » de l'arrêt.	Raconter avec ses propres mots, au présent : « Mme K… est photographiée à son insu… »
Les faits contiennent une **prétention** (« elle réclame ») et un **jugement de valeur** (« qui a eu tort »).	Les prétentions vont dans la procédure ; aucun avis personnel dans la fiche.
La procédure est **incomplète** : ni assignation, ni date, ni motif de la cour d'appel, ni pourvoi.	Préciser qui agit, devant quelle juridiction, pour demander quoi, et le sens de chaque décision.
Le problème de droit est **concret** : il nomme les parties et parle « d'argent ».	Le formuler de façon abstraite : « Une personne publique peut-elle s'opposer à la diffusion de son image saisie dans un lieu privé ? »
La solution place le **dispositif avant le motif**, et le motif est trop vague.	« Au motif que toute personne, quelle que soit sa notoriété…, la Cour casse et annule… »

LES QUATRE FAUTES LES PLUS FRÉQUENTES

Recopier l'arrêt, mêler les prétentions aux faits, poser un problème concret avec le nom des parties, écrire le dispositif avant le motif. Relis chaque fiche avec cette liste avant de la rendre.

Chapitre 4 · Le commentaire de texte

Le commentaire de texte

Le **commentaire de texte** consiste à **expliquer** et à **apprécier** un texte juridique. Le texte peut être **doctrinal** (extrait d'un ouvrage, d'un article ou d'une citation d'un auteur) ou **jurisprudentiel** (extrait d'une décision de justice ; le commentaire d'arrêt, étudié au chapitre 3, en est la forme la plus courante). On commente aussi des textes **normatifs** : un article de la Constitution, d'une loi ou d'un code.

Ce n'est **ni une paraphrase** (répéter le texte avec d'autres mots) **ni une dissertation** sur le thème du texte : on part du texte, on en explique le sens, on en mesure la valeur et la portée, et l'on y revient sans cesse.

Texte doctrinal ou texte jurisprudentiel

	Texte doctrinal	Texte jurisprudentiel
Nature	L'opinion d'un juriste : une thèse, une critique, une proposition	La solution d'un juge à un litige, avec sa motivation
Ce que l'on cherche	L'idée défendue par l'auteur, ses arguments, ce qu'il combat	Le problème de droit, la solution retenue et sa justification
Questions à se poser	Qui écrit, quand, dans quel contexte ? L'idée est-elle toujours juste en droit positif ivoirien ?	Quelle juridiction, quelle date ? La solution est-elle nouvelle, constante, critiquable ?
Travail préalable	Dégager la structure du raisonnement (mots de liaison, étapes)	Dresser la fiche de la décision (chapitre 3)

Le travail au brouillon

1. **Lire** le texte plusieurs fois, crayon en main : souligner les mots juridiques, les mots de liaison (*mais*, *donc*, *cependant*) et les affirmations fortes.
2. **Identifier** le texte : auteur, titre, date, source, nature ; replacer le texte dans son **contexte** (l'état du droit au moment où il a été écrit).
3. **Dégager l'idée générale** en une phrase, puis la **structure** du texte : ses mouvements successifs.
4. **Définir** chaque terme et chaque notion juridique importante : le sens exact des mots conditionne l'explication.
5. **Formuler la problématique** : la question juridique que pose le texte.
6. **Construire le plan** à partir des idées du texte, puis **rédiger** l'introduction et le développement.

PIÈGE À ÉVITER

La **paraphrase** (« l'auteur dit que… puis il dit que… ») et la **récitation du cours** sans lien avec le texte sont les deux défauts les plus sanctionnés. Chaque paragraphe doit partir d'une phrase ou d'un mot du texte, cité entre guillemets, puis l'expliquer et l'apprécier.

L'introduction

1. Une **accroche** en rapport direct avec le texte.
2. La **présentation du texte** : auteur, titre, date, source, nature du texte.
3. Le **contexte** et la **définition** des termes essentiels.
4. L'**idée générale** du texte, résumée en quelques lignes.
5. La **problématique**.
6. L'**annonce du plan**.

Le développement

Le plan comporte en principe **deux parties** et **deux sous-parties**, avec des titres courts et juridiques. Il est **construit à partir des idées du texte** et non à partir du cours. Dans chaque partie, on **explique** (le sens de la phrase étudiée) puis on **apprécie** : la valeur de l'idée (est-elle exacte, critiquable ?) et sa portée (est-elle confirmée par la loi, la jurisprudence ou la doctrine, en droit ivoirien et ailleurs ?).

Un plan « I. Explication — II. Critique » est à éviter : il sépare artificiellement deux opérations qui doivent se faire ensemble, et conduit à répéter le texte dans la première partie.

La conclusion

Elle est **brève** et, selon les consignes de l'enseignant, parfois facultative. Elle dresse le bilan de l'analyse et peut ouvrir sur une évolution du droit ou une question voisine.

À RETENIR

Expliquer **et** apprécier ; partir du texte et y revenir ; citer avant de commenter ; un plan tiré des idées du texte ; jamais de paraphrase.

Exercice d'application

Commentez cette phrase du doyen Jean **Carbonnier** (*Flexible droit*) : « **Le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite.** »

CORRIGÉ

Les éléments de l'introduction

- **Présentation** : texte doctrinal, extrait de *Flexible droit*, ouvrage de sociologie juridique du doyen Jean Carbonnier (1908-2003), grand civiliste français.
- **Définitions** : le *droit*, ensemble des règles de conduite sanctionnées par l'autorité publique ; l'*absolu de la ligne droite*, l'idéal d'un droit parfaitement rigoureux, prévisible et sans exception.
- **Idée générale** : parce qu'il est fait par des hommes et pour des hommes, le droit ne peut pas être une règle parfaite et rigide.
- **Problématique** : l'imperfection du droit est-elle une faiblesse, ou la condition de son efficacité ?

Un plan possible

Partie	Idée développée
I. Un droit nécessairement imparfait	**A.** Une œuvre humaine : la loi est votée et appliquée par des hommes, avec leurs limites (lacunes, textes obscurs). **B.** Un droit « sinueux » : l'interprétation varie, la jurisprudence connaît des revirements.
II. Une imperfection utile mais encadrée	**A.** La souplesse permet l'adaptation : équité, coutume, pouvoir d'interprétation du juge. **B.** Des limites nécessaires : la sécurité juridique exige la publicité des lois, leur non-rétroactivité et l'égalité devant la loi.

Dans chaque sous-partie, on cite la phrase de Carbonnier ou l'un de ses mots (« humain », « absolu », « ligne droite »), on l'explique, puis on l'illustre par un exemple tiré du cours d'introduction au droit.

Travaux dirigés

TD 1 : les sources, le droit objectif, la coutume ; droit et religion

Première fiche des travaux dirigés d'Introduction au droit : cinq questions de cours, puis un sujet de dissertation. Cherche d'abord seul, puis ouvre le corrigé.

Questions de cours

1. Donnez les sources de la règle de droit.

CORRIGÉ

On distingue les **sources formelles**, qui créent la règle, et les **autorités**, qui l'éclairent.

- **Sources écrites** : la **Constitution**, les **traités** et accords internationaux, la **loi** votée par le Parlement, les **règlements** (décrets, arrêtés) et les ordonnances.
- **Source non écrite** : la **coutume**.
- **Autorités** : la **jurisprudence** (les décisions des juges) et la **doctrine** (les travaux des juristes), qui interprètent et font évoluer le droit sans être, en principe, des sources formelles.

Ces sources sont ordonnées en une **hiérarchie des normes** : chaque norme doit respecter celle qui lui est supérieure (Constitution, traités, loi, règlement).

2. Donnez la distinction entre le droit objectif et le droit subjectif.

CORRIGÉ

Le **droit objectif** est l'ensemble des **règles** qui organisent la vie en société et dont le respect est assuré par l'autorité publique : on parle *du* droit (le droit ivoirien, le droit civil).

Les **droits subjectifs** sont les **prérogatives** que le droit objectif reconnaît à une **personne** et qu'elle peut faire valoir en justice : *des* droits (le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée, le droit d'une victime à réparation).

Les deux sont liés : c'est le droit objectif qui crée, reconnaît et protège les droits subjectifs.

3. Définissez la coutume. Quel élément donne véritablement à la coutume son sens de source du droit ? Justifiez.

CORRIGÉ

La **coutume** est une règle **non écrite**, née d'un **usage** répété et considérée comme **obligatoire** par ceux qui la suivent. Elle réunit deux éléments :

- **L'élément matériel** : un usage **ancien**, **constant**, **général** et **notoire** (le *diuturnus usus*).
- **L'élément psychologique** : la **conviction** que cet usage est obligatoire (*opinio juris seu necessitatis*).

C'est l'**élément psychologique** qui fait de l'usage une source du droit. Sans lui, la répétition n'est qu'une **habitude** ou une politesse, que chacun reste libre de ne pas suivre (offrir un cadeau à une fête). Avec lui, la règle s'impose et sa violation appelle une sanction.

4. La règle de droit est-elle dissuasive ou répressive ?

CORRIGÉ

Elle est **les deux**, à deux moments différents. **Avant** la violation, elle est **dissuasive** : la menace d'une sanction pousse chacun à la respecter (fonction préventive). **Après** la violation, elle devient **répressive** ou **réparatrice** : l'autorité publique applique la sanction (peine, nullité de l'acte, dommages-intérêts, exécution forcée).

Ce double effet découle de son caractère **coercitif** : son respect est garanti par la contrainte de l'État. Toutes les sanctions ne sont d'ailleurs pas des punitions : en droit civil, la sanction est le plus souvent une **réparation**.

5. Pourquoi dit-on que la règle de droit est générale et impersonnelle ?

CORRIGÉ

Parce qu'elle ne désigne **personne nommément** : elle s'applique à **toutes les personnes** qui se trouvent dans la situation qu'elle prévoit, aujourd'hui comme demain. Elle est formulée de façon **abstraite** (« toute personne », « le vendeur », « le conducteur »).

Ce caractère garantit l'**égalité** devant la loi et la **sécurité juridique**. Il distingue la règle de droit de la **décision individuelle** (la nomination d'un fonctionnaire, un jugement), qui vise une personne déterminée. Une règle qui ne concerne qu'une seule fonction (celle du Président de la République) reste impersonnelle : elle vise la fonction, non la personne qui l'occupe.

Sujet de dissertation : comparaison droit et religion

Pour la méthode, revois La dissertation juridique. Voici un corrigé sous forme de plan détaillé.

CORRIGÉ

Introduction. Définir le **droit** (ensemble des règles de conduite sociale sanctionnées par l'autorité publique) et la **religion** (ensemble de croyances et de règles de conduite fondées sur la relation à Dieu). Intérêt : en Côte d'Ivoire, État **laïc** où coexistent plusieurs religions, et où le droit musulman est étudié comme système juridique. **Problématique** : le droit et la religion ne sont-ils que deux faces d'un même ordre normatif, ou deux ordres distincts ? **Annonce** : des règles proches (I), mais des ordres distincts (II).

I. Des règles proches. A. Deux systèmes de règles de conduite : l'un et l'autre prescrivent et interdisent (ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses engagements), et visent une société ordonnée. **B. Des influences réciproques** : la religion a inspiré de nombreuses règles (le repos hebdomadaire, le mariage, l'interdiction du meurtre) ; certains systèmes reposent sur une source religieuse (le droit musulman, dont la Charia est la Loi révélée).

II. Des ordres distincts. A. Par leur source et leur finalité : le droit vient de l'**État** et vise l'**ordre social** extérieur ; la religion vient de la **révélation** ou de la croyance et vise le **salut** et la perfection intérieure. **B. Par leur sanction** : le droit est sanctionné par la **contrainte de l'autorité publique** ; la religion par une sanction **spirituelle** (dans l'au-delà, devant la conscience ou la communauté). Dans un État laïc, l'État ne sanctionne pas les obligations religieuses et protège la liberté de culte.

Conclusion. Le droit et la religion se rencontrent par leur contenu, mais se séparent par leur source, leur but et leur sanction : c'est la **sanction étatique** qui fait la juridicité d'une règle.

TD 2 : la Constitution, la loi, arrêt et arrêté ; loi et règlement

Deuxième fiche : la règle de droit. Trois questions de cours, puis une dissertation sur la loi et le règlement.

Questions de cours

1. Quelles sont les deux parties de la Constitution ?

CORRIGÉ

Le **préambule** et le **dispositif**. Le **préambule** proclame les valeurs, les principes et les droits fondamentaux auxquels le peuple est attaché ; il fait partie intégrante de la Constitution et a la même valeur juridique. Le **dispositif** est le corps du texte, divisé en articles : il organise les pouvoirs publics (le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les juridictions) et leurs relations.

2. Définissez la loi.

CORRIGÉ

Au **sens formel**, la loi est le texte **voté par le Parlement** selon la procédure législative et **promulgué** par le Président de la République, dans les matières que la Constitution lui réserve (article 101 de la Constitution de 2016).

Au **sens matériel**, la loi désigne toute **règle de droit** générale, impersonnelle et obligatoire, quelle que soit l'autorité qui l'a édictée (une loi, un décret, un arrêté).

3. Existe-t-il une différence entre un arrêt et un arrêté ? Justifiez.

CORRIGÉ

Oui. L'**arrêt** est une **décision de justice** rendue par une **cour** : une juridiction du second degré (cour d'appel) ou une juridiction suprême (Cour de cassation, Conseil d'État). L'**arrêté** est un **acte administratif** pris par une autorité administrative (ministre, préfet, maire) : il relève du pouvoir réglementaire ou de décisions individuelles, et non de la justice. Le premier tranche un litige ; le second édicte une règle ou une décision administrative, et peut d'ailleurs être attaqué devant le juge.

Dissertation : comparaison loi et règlement

Le texte de la fiche (S. Druffin-Bricca et L.-C. Henry) décrit la Constitution française de 1958 : la loi n'a plus un domaine illimité ; elle est cantonnée aux matières énumérées par l'article 34, et tout le reste relève du **règlement**. La Constitution ivoirienne de 2016 suit le même schéma : le domaine de la loi est **énuméré** par l'article 101, et l'article 103 donne un caractère réglementaire à toutes les autres matières.

Ce sujet est traité en entier dans le parcours : le sujet expliqué et la dissertation rédigée. Le plan à retenir :

CORRIGÉ

I. Deux normes distinctes. A. Par leur auteur : la loi est votée par le Parlement ; le règlement est pris par l'Exécutif (décrets du Président de la République, arrêtés des ministres et autorités administratives). **B. Par leur domaine** : la loi, domaine limité et énuméré (article 101) ; le règlement, domaine de droit commun (article 103).

II. Deux normes liées. A. Le règlement d'application, subordonné à la loi : il en précise la mise en œuvre et doit lui être conforme, sous le contrôle du juge administratif. **B. Le règlement autonome, au même niveau que la loi** mais dans un domaine différent : la hiérarchie classique s'en trouve bouleversée, comme le note le texte ; le juge constitutionnel veille au respect de la frontière entre les deux domaines.

TD 3 : les caractères de la règle de droit ; coutume, juge et doctrine

Troisième fiche : cinq questions de cours sur les caractères de la règle de droit et les sources non écrites.

1. La coutume *praeter legem*.

CORRIGÉ

C'est la coutume qui intervient **en dehors de la loi**, pour combler son silence : elle régit une matière que la loi n'a pas réglée. Elle est admise comme source du droit, car elle complète la loi sans la contredire. Exemple : les usages professionnels qui fixent un point que la loi n'a pas réglé, comme les délais de paiement en usage dans un secteur du commerce.

2. Quels sont les caractères de la règle de droit ?

CORRIGÉ

- **Générale et impersonnelle** : elle vise toutes les personnes placées dans la même situation, sans désigner personne.
- **Abstraite** : elle est formulée pour des situations types, non pour un cas particulier.
- **Obligatoire** : elle s'impose à tous ; nul ne peut s'y soustraire (même une règle supplétive s'applique si les parties ne l'ont pas écartée).
- **Coercitive** : son respect est assuré par une **sanction** de l'autorité publique ; c'est ce qui la distingue des règles morales ou religieuses.

- **Permanente** : elle s'applique de façon continue, de son entrée en vigueur à son abrogation.

3. La coutume *contra legem*.

CORRIGÉ

C'est la coutume **contraire à la loi**. Elle n'est pas admise : la loi l'emporte sur la coutume dans la hiérarchie des sources, et une loi ne cesse pas d'être en vigueur parce qu'elle n'est plus appliquée (la **désuétude** n'abroge pas la loi). Le juge doit écarter une coutume contraire à une loi impérative ; seul le législateur peut abroger la loi.

4. Le pouvoir normatif du juge.

CORRIGÉ

En principe, le juge **n'a pas de pouvoir normatif** : il lui est interdit de statuer par voie de disposition générale et réglementaire (article 5 du Code civil), et ses décisions n'ont qu'une **autorité relative**, limitée à l'affaire jugée.

En pratique, il crée du droit : obligé de juger même dans le silence ou l'obscurité de la loi, sous peine de **déni de justice** (article 4 du Code civil), il **interprète** et **complète** la loi. Quand la Cour de cassation répète la même solution, celle-ci devient une **jurisprudence** que les autres juges suivent : c'est une source d'**autorité**, sinon une source formelle.

5. Définissez la doctrine et dites quelle fonction elle remplit.

CORRIGÉ

La **doctrine** est l'ensemble des **opinions et des travaux des juristes** (professeurs, chercheurs, praticiens) qui étudient le droit : manuels, traités, articles, commentaires de décisions.

Elle n'est pas une source formelle, mais elle remplit trois fonctions : **expliquer** et **systématiser** le droit (classer, définir, enseigner), **critiquer** les lois et les décisions, et **proposer** des réformes qui inspirent le législateur et le juge.

TD 4 : droit public et droit privé ; le cas de M. ATEBA

Quatrième fiche, sur les branches du droit : un commentaire de texte, puis un cas pratique.

Commentaire de texte : le critère du droit public et du droit privé (Ph. Malinvaud)

Le texte cherche le critère qui sépare le droit privé du droit public, et en retient deux : leur **objet** et leur **finalité**.

CORRIGÉ

I. Le critère de l'objet. A. Le droit privé régit les rapports des particuliers entre eux (mariage, contrats, location d'un logement). **B. Le droit public organise l'État et les collectivit**

és publiques et régit leurs relations avec les particuliers, conformément à la définition de Montesquieu.

II. Le critère de la finalité. A. Le droit public poursuit l'intérêt général et assure l'exercice de la **puissance publique** (prérogatives exorbitantes : expropriation, sanctions administratives). **B. Le droit privé vise des intérêts privés**. Limite à souligner : la frontière est parfois incertaine (droit pénal, droit du travail, entreprises publiques), d'où la notion de **droit mixte**.

Cas pratique : M. ATEBA

M. ATEBA, fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur, est **radié** de la fonction publique deux jours après une discussion avec son supérieur ; trois jours plus tard, son **bailleur**, proche de ce supérieur, décide de l'**expulser** du logement qu'il loue. Il demande quelle branche du droit s'applique à chaque problème, et quelles juridictions saisir.

CORRIGÉ

Problème 1 : la radiation. La radiation est une décision prise par l'**administration** à l'égard d'un fonctionnaire, dans le cadre du **statut général de la fonction publique** : c'est du **droit public**, plus précisément du **droit administratif** (droit de la fonction publique). Une radiation ne peut intervenir sans procédure disciplinaire régulière ni droits de la défense : prise deux jours après une simple discussion, elle paraît irrégulière.

Juridiction compétente : l'acte étant un **acte administratif**, M. ATEBA peut former un **recours pour excès de pouvoir** devant le **Conseil d'État**, juge de l'ordre administratif, pour en obtenir l'annulation, en principe après un **recours administratif préalable** (gracieux, auprès de l'auteur de l'acte, ou hiérarchique, auprès de son supérieur).

Problème 2 : l'expulsion. Le bail d'habitation est un **contrat entre particuliers** : c'est du **droit privé** (droit civil, droit des contrats et du bail). Un bailleur ne peut expulser son locataire de sa propre autorité : il lui faut un motif légal (loyers impayés, fin régulière du bail) et une **décision de justice**.

Juridiction compétente : le **tribunal de première instance** (ou sa section détachée) du lieu de l'immeuble, juridiction de l'**ordre judiciaire** ; en cas d'urgence, son **juge des référés** peut ordonner que M. ATEBA reste dans les lieux.

TD 5 : conflit de lois, « dispose » et « stipule » ; le juge et la jurisprudence

Cinquième fiche, sur les sources du droit : deux questions, puis un commentaire de texte sur le rôle du juge.

1. Quand dit-on qu'il y a conflit de lois dans l'espace ? Comment ce conflit est-il résolu ?

CORRIGÉ

Il y a **conflit de lois dans l'espace** quand une situation présente un **élément d'extranéité** (une partie étrangère, un bien ou un fait situé à l'étranger) et que **plusieurs lois nationales** pourraient s'y appliquer. Exemple : le mariage à Abidjan d'un Ivoirien et d'une Ghanéenne.

Il est résolu par les **règles de conflit** du **droit international privé**, qui désignent la loi applicable grâce à un **critère de rattachement** :

- l'état et la capacité des personnes : leur **loi nationale** ;
- les immeubles : la **loi du lieu de situation** du bien ;
- la forme des actes : la **loi du lieu** où l'acte est passé (*locus regit actum*) ;
- les contrats : la loi **choisie par les parties** ;
- les faits juridiques (accidents, délits) : la **loi du lieu** où ils se sont produits.

Voir la leçon L'application de la loi dans l'espace.

2. Une règle de droit « dispose », un contrat ou ses clauses « stipulent ». Vrai ou faux ?

CORRIGÉ

Vrai. La loi **dispose** (on parle des **dispositions** d'un texte : « l'article 6 du Code civil dispose que… ») ; le contrat **stipule** (on parle de ses **stipulations** : « le contrat stipule un loyer de 100 000 FCFA »). Écrire qu'une loi « stipule » est une faute de vocabulaire juridique.

Commentaire de texte : le juge face à la loi

Le texte montre que le juge, simple applicateur de la loi en principe, doit en pratique la compléter, et qu'il le fait non par équité mais en s'appuyant sur les précédents : la **jurisprudence**.

CORRIGÉ

I. Le juge, en principe simple applicateur de la loi. A. Un office presque mécanique quand la loi est claire : les faits établis, il leur applique la règle. **B. Une création de droit en principe interdite** : séparation des pouvoirs, interdiction des arrêts de règlement (article 5 du Code civil), **autorité relative** de la chose jugée.

II. Le juge, créateur nécessaire du droit. A. Une nécessité née des limites de la loi : loi obscure ou douteuse, faits complexes que le législateur n'a pu prévoir ; or le juge doit juger (article 4 du Code civil, déni de justice). **B. Une création encadrée** : l'**équité** est rejetée, car elle mène à l'arbitraire et à l'incohérence (« Dieu nous garde de l'équité des parlements ») ; le juge fonde sa décision sur des raisons solides, notamment les **décisions antérieures** rendues dans des cas identiques : la jurisprudence, unifiée par la Cour de cassation.

TD 6 : règle impérative ou supplétive ; la citation de Portalis

Sixième fiche, sur les sources du droit : une question sur l'article 6 du Code civil, puis le commentaire d'une citation de Portalis.

1. L'article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». La règle de droit est-elle par principe impérative ou interprétative ?

CORRIGÉ

L'article 6 distingue deux sortes de règles. Les règles **impératives** (d'ordre public) s'imposent sans que les parties puissent les écarter : leur contrat serait nul. Les règles **supplétives** (ou **interprétatives**) ne s'appliquent que si les parties n'en ont pas décidé autrement : elles complètent ou interprètent leur volonté.

En raisonnant **a contrario**, l'article 6 signifie que l'on **peut** déroger aux lois qui n'intéressent ni l'ordre public ni les bonnes mœurs. Dans le domaine des intérêts privés et des contrats, le principe est donc la **liberté** : la règle est **supplétive** par principe, et **impérative** par exception, quand l'ordre public ou les bonnes mœurs sont en jeu (état des personnes, protection des incapables, droit pénal, droit du travail).

Attention : supplétive ne veut pas dire facultative. Tant que les parties ne l'ont pas écartée, une règle supplétive s'impose à elles et au juge.

Commentaire : la citation de Portalis

« À défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue tiennent lieu de loi. » Jean-Étienne-Marie **Portalis**, l'un des rédacteurs du Code civil de 1804, *Discours préliminaire* du projet de Code civil (1801).

CORRIGÉ

Introduction. Présenter l'auteur et le contexte : le législateur ne peut tout prévoir. **Problématique** : quand la loi se tait, d'autres sources peuvent-elles en tenir lieu ?

I. La loi, source principale mais nécessairement incomplète. A. L'impossibilité de tout prévoir : « à défaut de texte précis sur chaque matière ». **B. L'obligation de juger malgré le silence de la loi** (article 4 du Code civil).

II. Les sources qui « tiennent lieu de loi ». A. La coutume : « un usage ancien, constant et bien établi » (élément matériel), suivi comme obligatoire. **B. La jurisprudence et la doctrine** : « une suite non interrompue de décisions semblables » (la jurisprudence constante) ; « une opinion ou une maxime reçue » (la doctrine et les adages, comme *nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude*). Nuance : ces sources sont **subsidiaires** ; elles complètent la loi sans pouvoir la contredire.

TD 7 : droit, morale et religion ; les personnes morales

Septième fiche : une question sur la spécificité de la règle de droit, puis un commentaire de texte sur les personnes morales.

1. Les règles de droit se distinguent des règles religieuses et morales. Donnez les deux éléments principaux de leur distinction.

CORRIGÉ

- **La sanction** : la règle de droit est sanctionnée par la **contrainte de l'autorité publique** (juge, force publique) ; la règle morale l'est par la conscience ou la réprobation sociale, la règle religieuse par une sanction spirituelle.
- **La finalité** : la règle de droit vise l'**ordre social** et ne s'intéresse qu'aux comportements extérieurs ; la morale vise le **perfectionnement intérieur** de la personne, la religion son **salut**.

On peut y ajouter la **source** : l'État pour le droit, la conscience pour la morale, la révélation pour la religion.

Commentaire de texte : la diversité des personnes morales (J.-L. Aubert et É. Savaux)

CORRIGÉ

I. Une grande diversité de personnes morales. A. Les personnes morales de droit public, qui exercent des prérogatives de puissance publique : l'**État**, les **collectivités territoriales** (en Côte d'Ivoire, les régions, les districts autonomes et les communes) et les **établissements publics** (une université publique, un hôpital, le CROU). **B. Les personnes morales de droit privé** : les **groupements de personnes** (sociétés commerciales, sociétés civiles, groupements d'intérêt économique, associations, syndicats) et les **groupements de biens** (les **fondations**).

II. Une diversité de régimes. A. Un principe commun, la spécialité : la personne morale ne peut agir que dans le cadre de son objet (la mission sanitaire de l'hôpital). **B. Une naissance et une fin très variables** : naissance par le « contrat social » pour l'État, par le contrat de société et l'immatriculation au **registre du commerce et du crédit mobilier** (RCCM, droit OHADA) pour les sociétés commerciales, par la déclaration pour les associations ; fin par l'arrivée du terme, la dissolution décidée par les membres, la réalisation de l'objet ou une décision de l'autorité.

TD 8 : les arguments a pari, a fortiori, a contrario ; les droits extrapatrimoniaux

Huitième fiche, sur la classification des droits : les arguments du raisonnement juridique, puis un commentaire de texte.

1. Expliquez : « l'argument a priori », « l'argument a fortiori », « l'argument a contrario ».

CORRIGÉ

- **A priori** (« au premier abord, avant examen ») : un jugement porté avant toute vérification des faits, par simple déduction d'un principe. Le juriste s'en méfie : il doit ensuite le confirmer par l'analyse. Le raisonnement juridique classique lui associe l'**argument a pari** (ou *a simili*, « par analogie ») : une règle prévue pour un cas s'applique à un cas semblable, pour la même raison.
- **A fortiori** (« à plus forte raison ») : si la règle vaut pour un cas, elle vaut **encore plus** pour un cas où sa raison d'être est plus forte. Exemple : si un mineur ne peut vendre seul ses meubles, a fortiori il ne peut vendre seul ses immeubles.

- **A contrario** (« par l'argument contraire ») : si la règle est prévue pour un cas précis, la solution **inverse** vaut pour le cas contraire. Exemple : l'article 6 du Code civil interdit de déroger aux lois d'ordre public ; a contrario, on peut déroger aux autres.

Commentaire de texte : les droits extrapatrimoniaux (B. Beignier et C. Bléry)

CORRIGÉ

I. Une notion définie par opposition aux droits patrimoniaux. A. Des droits sans valeur pécuniaire, qui ne font pas partie du patrimoine : ils sont, en principe, **incessibles**, **intransmissibles** à cause de mort, **insaisissables** et **imprescriptibles**. **B. Des droits attachés à la personne**, qui expriment « une valeur plus intime de l'être ».

II. Une catégorie vaste et diverse. A. Des exemples caractéristiques : les **actions d'état** (faire établir sa filiation) et les **droits de la personnalité** (droit au respect de la vie privée, à l'image, à l'honneur). **B. Un domaine plus large** : droit public et droit privé, droit interne et droit international (droits de l'homme). Nuance : leur atteinte se répare souvent en argent (dommages-intérêts), et certains ont un aspect patrimonial (l'exploitation commerciale de son image).

TD 9 : actes et faits juridiques ; les situations de M. YACOUBA

Neuvième fiche : définir et comparer l'acte et le fait juridiques, puis qualifier sept situations.

1. Définissez le fait juridique et identifiez ses catégories.

CORRIGÉ

Le **fait juridique** est un **événement**, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit **qui n'ont pas été voulus** par la personne concernée.

- **Les faits naturels** : la naissance, le décès, l'écoulement du temps.
- **Les faits humains involontaires** : un accident causé par imprudence (quasi-délit).
- **Les faits humains volontaires dont les effets ne sont pas recherchés** : un délit civil ou une infraction pénale ; l'auteur a voulu l'acte, non l'obligation de réparer ou la peine.

2. Définissez l'acte juridique et identifiez ses catégories.

CORRIGÉ

L'**acte juridique** est une **manifestation de volonté** destinée à produire des **effets de droit** : créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit.

- Selon le nombre de volontés : l'acte **unilatéral** (un testament, une reconnaissance d'enfant), la **convention** ou le **contrat** (vente, bail), l'acte **collectif** (la décision d'une assemblée générale).
- Selon la contrepartie : l'acte **à titre onéreux** (vente) ou **à titre gratuit** (donation).
- Selon le moment de ses effets : l'acte **entre vifs** ou **à cause de mort** (le testament).

3. Comparez le fait juridique et l'acte juridique.

CORRIGÉ

	Acte juridique	Fait juridique
Volonté	Les effets de droit sont **voulus**	Les effets de droit sont **imposés** par la loi
Source des effets	La volonté, dans le cadre de la loi	La loi seule
Preuve	En principe par **écrit** (article 1341 du Code civil)	Par **tout moyen** (témoins, présomptions)
Exemples	Contrat, testament, mariage	Accident, délit, naissance, décès

Cas pratique : les situations de M. YACOUBA

CORRIGÉ

1. **Le legs de Mme Konan par testament** : **acte juridique** unilatéral, à titre gratuit et **à cause de mort** ; elle a voulu transmettre son véhicule, et le legs produira ses effets à son décès.
2. **La location d'une résidence au CROU par l'étudiant Coulibaly** : **acte juridique**, un contrat de bail ; les deux parties veulent les effets (logement contre loyer).
3. **La vente de matériel agricole par Ivoire Agri à la SOGB** : **acte juridique**, un contrat de vente commerciale à titre onéreux.
4. **Koné, cycliste renversé par un véhicule** : **fait juridique** involontaire ; l'accident fait naître, sans que personne ne l'ait voulu, une obligation de réparer à la charge du conducteur et de son assureur.
5. **Roland, vol avec bris de porte** : **fait juridique** volontaire ; Roland a voulu voler, non les effets de droit (peine, obligation de restituer et de réparer) : c'est une infraction pénale.
6. **Paul, accident de travail** : **fait juridique** involontaire ; la loi lui ouvre droit à une prise en charge au titre des accidents du travail (en Côte d'Ivoire, par la CNPS).
7. **L'embauche de Patrick comme commercial** : **acte juridique**, un contrat de travail voulu par l'employeur et le salarié.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

A fortiori
À plus forte raison

Accroche
Adage, article ou fait d'actualité lié au sujet

Acte juridique / fait juridique
Effets de droit voulus / effets imposés par la loi

Appelant / intimé
Celui qui fait appel / son adversaire devant la cour d'appel

Arrêt / arrêté
Décision d'une cour (second degré ou suprême) / acte administratif

Arrêt confirmatif / infirmatif
La cour d'appel confirme / infirme le jugement

Arrêt de cassation / de rejet
La Cour de cassation casse la décision / rejette le pourvoi

Attendu cependant que
Début des motifs de la Cour dans un arrêt de cassation

Cas pratique (plusieurs problèmes)
Résumé des faits, qualification, problèmes, plan ; puis pour chaque problème : intitulé, faits, problème, règle, application, solution

Cas pratique (un seul problème)
Rédaction en bloc : résumé, qualification, problème, règle, application, solution

Casse et annule
Dispositif d'un arrêt de cassation

Chapeau
Court paragraphe qui annonce les sous-parties

Commentaire de texte
Expliquer et apprécier un texte juridique (doctrinal, jurisprudentiel ou normatif) en partant du texte

Conclusion (dissertation)
Facultative, courte, répond et ouvre

Coutume praeter legem / contra legem
Comble le silence de la loi (admise) / contraire à la loi (rejetée)

Débouter
Rejeter la demande d'une partie

Décret d'application
Règlement pris pour exécuter une loi

Délimitation
Fixer le cadre du sujet dans le temps, l'espace, la matière

Dispositif
Ce que décide la juridiction, après « Par ces motifs »

Disserere
Racine latine de « dissertation » : exposer des raisonnements liés les uns aux autres

Droit objectif / droits subjectifs
Les règles / les prérogatives qu'elles reconnaissent aux personnes

En droit / En l'espèce / Par conséquent
Règle / application / solution

Exhaustivité
Exigence de la dissertation : aborder tous les aspects importants du sujet

Fait de décor
Fait qui ne change rien à la solution

Faits (fiche)
Faits matériels, avant toute procédure, avec ses mots

Fiche de décision
Références, faits, procédure, problème de droit, solution

Fondement
L'élément juridique sur lequel une partie s'appuie pour justifier sa prétention

Intérêt du sujet
Théorique (doctrine) et pratique (applications)

Introduction de dissertation
Accroche, définitions, délimitation, intérêt, problématique, annonce du plan

Mort (définition)
Cessation des fonctions vitales constatée sur un corps ; sans corps : absence ou disparition

Ordonnance
Mesure du Président, sur habilitation du Parlement, dans le domaine de la loi

Ordre administratif (France)
Tribunal administratif → cour administrative d'appel → Conseil d'État

Ordre des problèmes
Du préalable vers la conséquence

Ouverture
Question voisine posée à la fin de la conclusion

Par ces motifs
Ouvre le dispositif

Paraphrase
Défaut majeur : répéter le texte avec d'autres mots sans l'expliquer

Plan de dissertation
Deux parties, deux sous-parties chacune (I A B, II A B)

Prétention
Ce que chaque partie demande au juge

Problématique
Question centrale qui exprime la tension du sujet

Problème de droit (fiche)
Question abstraite posée à la dernière juridiction

Procédure (fiche)
Étapes judiciaires jusqu'à la décision commentée

Qualifier
Nommer les faits en termes juridiques pour les rattacher à une catégorie du droit

Règle impérative / supplétive
S'impose sans dérogation possible / s'applique si les parties ne l'ont pas écartée

Règlement autonome
Règlement pris directement sur le fondement de la Constitution

Rejette le pourvoi
La Cour de cassation approuve la décision attaquée

Rigueur
Exigence de la dissertation : ni hors-sujet, ni développements qui ne répondent pas au problème et aux titres

Section détachée
Antenne du TPI dans une petite ville ; décisions de même valeur

Solution (fiche)
Motif, puis dispositif

Sur évocation
La Cour, après cassation, juge elle-même l'affaire au fond

Texte doctrinal
Opinion d'un juriste : thèse, critique ou proposition

Transition
Phrase qui relie la première partie à la seconde

Visa
Texte ou principe sur lequel la Cour de cassation fonde sa décision

Visa
« Vu l'article… » : le texte de référence